

관세청 납세자보호에 관한 고시

제정 2024. 11. 11. 관세청 고시 제2024-54호

개정 2024. 12. 30. 관세청 고시 제2024-81호

개정 2025. 6. 30. 관세청 고시 제2025-36호

개정 2025. 12. 30. 관세청 고시 제2025-74호

개정 2026. 6. 1. 관세청 고시 제2026-36호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「관세법」 제110조, 제114조의2 및 제118조의2부터 제118조의5까지, 「관세법 시행령」 제135조, 제139조의2 및 제144조의2부터 제144조의5까지에 따라 관세행정상 납세자의 권리를 보호하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "세관관서"란 관세청과 세관을 말한다.
2. "세관관서장"이란 관세청장과 세관장을 말한다.
3. "납세자보호관"이란 「관세법」(이하 "법"이라 한다) 제118조의2에 따라 관세행정상 납세자의 권리보호업무를 총괄하는 사람을 말하며 각 본부세관의 납세자보호담당관을 지도·감독한다.
4. "납세자보호담당관"이란 「관세법」 제118조의2 및 「관세법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제144조의2에 따라 각 본부세관의 납세자 권리보호업무를 수행하는 사람을 말한다.
5. "고충민원"이란 세관관서장의 처분이 완료된 사항으로서, 위법 또는 부당한 처분으로 납세자의 권리가 침해되었거나 불편 또는 부담을 준 사항에 관한 민원을 말한다.
6. "권리보호요청"이란 세관관서장의 처분이 완료되기 전의 사항으로서, 관세조사·세원관리 및 강제징수 등 관세행정 집행 또는 집행이 예정

되는 과정에서 세관공무원이 재량을 남용하는 등 납세자의 권리가 부당하게 침해되거나 권리침해가 현저히 예상되는 경우에 납세자 또는 그 대리인이 납세자보호관 또는 납세자보호담당관에게 권리의 보호를 요청하는 행위를 말한다.

7. "일시중지"란 납세자보호관 또는 납세자보호담당관이 소관부서장에게 처분절차 또는 관세조사의 진행 등을 일시 중지하도록 요청하는 것을 말한다.

8. "중지"란 납세자보호관 또는 납세자보호담당관이 소관부서장에게 처분절차 또는 조사계획의 철회, 조사팀 철수 등 관세조사의 진행 등을 중단하도록 요청하는 것을 말한다.

9. "시정요구"란 납세자보호관 또는 납세자보호담당관이 소관부서장에게 위법·부당한 처분(법에 따른 납세의 고지는 제외한다) 또는 절차를 시정하도록 요구하는 것을 말한다.

10. "시정명령"이란 시정요구의 이행을 담보하기 위하여 납세자보호관이 하급관서 국장·과장 및 권역내세관장에게 위법·부당한 처분(법에 따른 납세의 고지는 제외한다) 또는 절차를 시정하도록 명령하는 것을 말한다.

11. "관세조사"란 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제2조제1호에 규정된 관세조사를 말한다.

② 제1항에서 규정하지 아니한 용어에 관하여는 법 및 수출입 관련법령 등에서 사용하는 용어의 예에 따른다.

제3조(적용범위) 납세자 권리보호업무에 관하여 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정한 바에 따른다.

제4조(기간 및 기한의 계산) ① 이 고시에 따른 기간의 계산은 특별히 정하는 경우를 제외하고는 "일" 단위로 계산하고 첫날을 산입하되, 공휴일과 토요일은 산입하지 아니한다.

② 이 고시에 따른 기한의 계산은 특별히 정하는 경우를 제외하고는 법 제8조를 따른다.

제2장 납세자보호관 및 납세자보호담당관

제5조(납세자보호관 및 납세자보호담당관의 설치) ① 법 제118조의2에 따라 관세청에 납세자 권리보호업무를 총괄하는 개방형 직위 납세자보호관을 1명을 둔다.

② 법 제118조의2 및 영 제144조의2에 따라 인천공항본부세관·서울본부세관·부산본부세관·인천본부세관·대구본부세관 및 광주본부세관(이하 "본부세관"이라 한다)에 납세자보호담당관을 각 1명을 둔다.

③ 관세청 또는 본부세관에는 납세자보호관 및 납세자보호담당관을 보좌하는 사람으로 각각 납세자보호팀장을 둔다.

제6조(납세자보호팀장의 자격요건) 관세청장과 본부세관장은 소속직원 중에서 청렴성, 업무능력 및 친화력 등이 뛰어난 사람을 납세자보호팀장으로 임명한다.

제7조(납세자보호담당관의 관할) ① 납세자보호담당관은 해당 본부세관과 「관세청장 권한의 위임 및 운영에 관한 훈령」 제3조제1항에 따른 해당 권역내세관에서 발생하는 납세자 권리보호업무를 관할한다.

② 인천본부세관 납세자보호담당관은 평택세관을 포함하여 관할한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 납세자보호관은 필요한 경우에 납세자보호담당관의 관할 또는 권리보호업무를 소관을 조정·변경할 수 있다.

제8조(납세자보호관 및 납세자보호담당관의 직무) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 법 제118조의2 및 영 제144조의2에 따라 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 고충민원의 처리에 관한 사항
2. 권리보호요청제도 운영에 관한 사항
3. 관세조사 범위의 확대에 관한 사항
4. 관세조사 중지 승인에 관한 사항
5. 장부 등의 일시 보관 기간 연장에 관한 사항

6. 납세자권리헌장에 관한 사항
7. 납세서비스 관련 제도·절차 개선에 관한 사항
8. 납세자보호위원회에 관한 사항
9. 그 밖에 납세자의 권리보호와 관련된 사항 등

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세자보호관 및 납세자보호담당관의 업무에서 제외한다.

1. 범칙조사, 외환조사 및 외환검사에 관한 사항
2. 선별기준의 수립·운영에 관한 사항
3. 정보의 수집·분석에 관한 사항
4. 세관관서의 내부자료로 사용할 목적으로 하는 행정조사에 관한 사항
5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 사유로 세관관서의 내부행정에 관한 사항

제9조(납세자보호관 및 납세자보호담당관의 권한) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제8조에 따른 업무를 처리하기 위하여 다음 각 호의 권한을 갖는다.

1. 위법·부당한 관세조사 및 관세조사 중 세관공무원의 위법·부당한 행위에 대한 일시중지 및 중지
2. 위법·부당한 관세조사 및 관세조사 중 세관공무원의 위법·부당한 행위에 대한 관세조사팀 또는 관세조사 담당공무원 교체 명령
3. 위법·부당한 처분(법에 따른 납세의 고지는 제외한다)에 대한 시정 요구
4. 위법·부당한 처분이 있을 수 있다고 인정되는 경우 그 처분 절차의 일시중지 및 중지
5. 위법·부당한 관세조사 기간 연장에 대한 관세조사 일시중지 또는 중지
6. 관세조사 과정에서 세관공무원의 조사절차 준수 여부에 대한 점검
7. 근거가 불명확한 처분에 대한 소명요구
8. 과세자료 열람·제출 요구 및 질문·조사
9. 납세서비스 관련 제도·절차 개선요구

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제1항에 따른 권한을 다음 각 호와 같이 행사한다.

1. 관세청 납세자보호관은 관세청 국장·과장과 세관장에게 행사한다.
2. 본부세관 납세자보호담당관은 관세청 납세자보호관으로부터 위임을 받아 본부세관 국장·과장과 권역 내 세관장에게 행사한다.

제3장 납세자보호위원회

제10조(설치 및 업무) ① 법 제118조의4제1항에 따라 관세청 및 본부세관에 각각 납세자보호위원회를 둔다.

② 본부세관에 설치된 납세자보호위원회는 법 제118조의4제2항 각 호의 사항을 심의하며, 관세청에 설치된 납세자보호위원회는 같은 법 같은 조 제3항 각 호의 사항을 심의한다.

③ 법 제118조의4제9항에 따라 본부세관 납세자보호위원회 및 관세청 납세자보호위원회에 각각 분과위원회로 관세심사위원회를 둔다. 이 경우 관세심사위원회의 심의·의결 및 운영 등에 관한 사항은 「관세 불복청구 및 처리에 관한 고시」를 따른다.

제11조(구성) ① 납세자보호위원회는 법 제118조의4제5항, 제6항 및 영 제144조의3에 따라 구성한다.

② 영 제144조의4제6항의 규정에 따라 위원회의 사무 처리를 위하여 두는 간사에는 제6조에 따른 납세자보호팀장을 지명하는 것을 원칙으로 한다.

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관이 업무를 수행할 수 없을 때에는 납세자보호팀장이 그 업무를 대행한다. 다만, 납세자보호위원회 위원으로서의 업무는 제외한다.

제12조(민간위원 위촉 및 해촉) ① 관세청장은 영 제144조의3제2항제2호 다목부터 사목에 해당하는 사람을 위촉할 때에는 영 제144조의3제2항제2호 다목부터 사목에 정한 기관에 위촉대상 인원의 2배수 추천을 요청하여야 한다.

② 영 제144조의3제6항에서 "그 밖에 공정한 직무수행에 지장이 있다고 인

정되는 사람으로서 관세청장이 정하는 사람”이란 다음 각 호와 같다.

1. 이해관계인으로부터 금품·향응을 제공받거나 청탁 또는 부당한 영향력을 행사하는 등 그 직무수행에 지장이 있다고 인정되는 사람
2. 본인 또는 다른 위원이 납세자보호위원회의 위원이라는 것을 외부에 알리거나 심의 과정에서 알게 된 내용을 공개한 것으로 인정되는 사람
3. 그 밖에 제1호부터 제2호까지에 준하는 사유가 있는 사람

③ 본부세관장은 민간위원을 위촉할 때에는 해당 사람이 위촉 배제 사유에 해당하는지에 대해서 확인해야 한다.

④ 관세청장(본부세관에 두는 위원회의 경우에는 본부세관장을 말한다)은 민간위원을 위촉할 때에는 별지 제1호서식의 위촉장을 교부한다.

⑤ 민간위원으로 위촉된 사람은 별지 제2호서식의 서약서를 관세청장 또는 본부세관장에게 제출해야 한다.

⑥ 영 제144조의3제4항에 따라 위원장으로 위촉된 사람은 별지 제3호서식의 납세자보호위원회 위원장 직무대행 지명서를 관세청장 또는 본부세관장에게 제출하여야 한다

⑦ 관세청장(본부세관에 두는 위원회의 경우에는 본부세관장을 말한다)은 이미 위촉되어 활동 중인 민간위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 연 1회 이상 점검해야 한다. 이 경우 민간위원에게 별지 제4호서식의 납세자보호위원회 민간위원 자격 자가진단서를 작성·제출하게 하여 점검을 갈음할 수 있다.

1. 영 제144조의3제6항제1호부터 제3호에 해당하는지 여부. 이 경우 점검 일자를 기준으로 해당 여부를 점검한다.

2. 영 제144조의3제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부

3. 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부

⑧ 관세청장(본부세관에 두는 위원회의 경우에는 본부세관장을 말한다)은 이미 위촉되어 활동 중인 민간위원이 제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 확인한 경우에는 해촉할 수 있다. 다만 제7항제1호 및 제3호에 해당하는 경우에는 해촉해야 한다.

- 제13조(운영)** ① 납세자보호위원회는 위원장이 법 제118조의4제2항 또는 제3항의 사항에 대한 심의가 필요하다고 인정하거나 납세자보호관 및 납세자보호담당관인 위원의 요구가 있는 경우에는 기일을 정하여 수시로 개최할 수 있다.
- ② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 위원장 및 위원이 영 제144조의4제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 스스로 확인할 수 있도록 납세자보호위원회의 심의자료를 사전에 배포할 때에 별지 제5호서식의 납세자보호위원회 제척·회피 사전진단서를 함께 배포한다.
- ③ 위원장 및 위원은 제2항의 납세자보호위원회 제척·회피 사전진단서를 작성하여 납세자보호위원회 개최일의 전날까지 납세자보호관 또는 납세자보호담당관에게 회신해야 한다.
- ④ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제3항에 따라 위원장 및 위원이 영 제144조의4제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 확인한 경우에는 해당 사건을 심의할 때에 참석을 회피하도록 해야 한다.
- ⑤ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 법 제118조의4제2항 또는 제3항과 관련하여 위원에게 사전에 배포하는 심의자료를 작성할 때에는 민원인 또는 조사대상자 등의 인적사항이 나타나지 않도록 익명으로 처리해야 한다. 또한, 위원회의 심의과정에서도 개별정보 내용이 유출되지 않도록 위원회를 운영해야 한다.
- ⑥ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 제12조제6항에 따라 미리 지명한 민간위원이 위원장의 직무를 대행한다.
- ⑦ 납세자보호위원회의 회의에 출석한 공무원이 아닌 민간위원에게는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.

제4장 고충민원

제1절 통칙

- 제14조(고충민원의 처리 원칙)** ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 관세행정을 집행하는 과정에서 발생하는 납세자의 고충민원을 적극적으로

로 처리하여 납세자의 어려움이 해결되도록 해야 한다.

② 고충민원 처리 담당 세관공무원은 고충민원을 적극적으로 시정하고, 필요한 경우에는 관계 지침 등을 보완하여 고충 발생 소지가 없도록 해야 한다.

제15조(고충민원의 대상) ① 고충민원은 관세행정과 관련된 고충을 그 대상으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 고충민원의 대상에서 제외한다. 다만, 제1호 및 제2호의 경우 본안 심리를 거치지 않은 각하결정 또는 법에 따른 불복청구 및 과세전적부심사로 결정이 완료되어 확정된 것으로 불복청구 등의 주된 이유와 고충민원의 주된 이유가 확연히 구분되고 정당한 근거, 사유가 있는 사항 등은 고충민원의 대상에 포함한다.

1. 법, 「감사원법」, 「행정소송법」, 「행정심판법」 등에 따른 불복·소송 절차가 진행 중이거나 결정·판결이 완료되어 확정된 사항
2. 법에 따른 과세전적부심사가 진행 중이거나 결정이 완료된 사항
3. 감사원장, 관세청장, 본부세관장의 감사결과에 따른 처분요구에 따라 처분하였거나 처분할 사항
4. 「**밀수 등 신고처리 및 포상금 지급에 관한 훈령**」 제2조제1호에 따른 밀수신고
5. 법 제311조에 따른 통고처분 및 법 제312조·제316조·제318조에 따른 고발
6. 이 법 등에 따른 경정청구, 불복 및 과세전적부심사 청구 기한이 지나지 아니한 사항
7. 「민사소송법」 등 법률에 따른 소송 등이 진행 중인 사항으로 쟁점에 대한 사실관계를 확정할 수 없는 경우

제16조(고충민원의 분류) ① 관세청 납세자보호관은 다음 각 호에 해당하는 고충민원을 처리한다. 다만, 제2호 또는 제3호에 해당하는 고충민원에 대해서는 이를 처리할 납세자보호담당관을 지정할 수 있다.

1. 관세청장이 결정(처분)한 사안에 관한 것인 경우
2. 같은 사람이 내용이 유사한 고충민원을 두 군데 이상의 본부세관에 제출하여 그 처리에 통일성을 도모할 필요가 있는 경우
3. 내용이 유사한 다수인의 고충민원이 두 군데 이상의 본부세관에 접수되어 그 처리에 통일성을 도모할 필요가 있는 경우
4. 그 밖에 관세청장이 처리하는 것이 타당하다고 인정되는 경우

② 본부세관 납세자보호담당관은 다음 각 호에 해당하는 고충민원을 처리한다.

1. 본부세관장 또는 권역내세관장이 결정한 사안에 관한 것인 경우
2. 본부세관장 또는 권역내세관장의 처분, 부작위 등으로 인하여 발생한 사안에 관한 것인 경우
3. 그 밖에 본부세관장이 처리하는 것이 타당한 경우

제17조(대리인) ① 대리인의 선임 및 해임과 관련해서는 법 제126조를 준용한다.

② 대리인을 선임할 때에는 별지 제6호서식의 고충민원 신청서 뒷면의 대리인 위임장을 작성해야 한다.

제18조(고충민원의 신청기간) ① 세관관서의 처분에 대하여 고충민원을 신청하려는 자는 관세 부과의 제척기간이 지나기 30일 전까지 신청할 수 있다.

② 세관관서의 처분이 중대하고 명백한 잘못이 있어 당연무효에 해당하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. 다만, 국가를 상대로 한 부당이득반환청구의 성격이 포함되어 있는 경우에는 「국가재정법」 제96조제2항에 따른 소멸시효기간이 지나기 30일 전까지 신청할 수 있다.

제19조(고충민원의 처리기간) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원을 접수한 날부터 14일 이내에 처리하고 그 결과를 민원인에게 회신해야 한다. 다만, 사실확인, 납세자보호위원회 심의, 세관관서 간 의견 조화, 법령자문 또는 현지조사 등에 상당한 시간이 걸리는 등 부득이한 경우에는 접수일로부터 30일이 초과되지 아니한 범위 내에서 한 차

레만 그 처리기간을 연장할 수 있다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제1항 단서에 따라 처리기간을 연장하는 경우에는 별지 제7호서식의 고충민원 처리기한 연장 통지서에 따라 처리기한 연장 사유, 처리예정기한 등을 민원인에게 통지해야 한다.

제20조(반복 및 중복 고충민원의 처리) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 민원인 또는 그 대리인(이하 고충민원 신청인이라 한다)이 같은 내용의 고충민원을 정당한 사유 없이 2회 이상 반복하여 신청한 경우에는 2회 신청분에 대해서는 처리가 제외됨을 통지하여 종결하고, 3회 신청분부터는 통지 없이 종결할 수 있다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 2회 이상 신청한 고충민원이더라도 그 사유가 앞서 신청한 고충민원과 확연히 구분되고 정당한 근거가 있거나, 앞선 주장을 입증할 만한 명백한 증빙자료를 제출하는 경우에는 최초 신청한 고충민원으로 본다.

③ 민원인이 같은 내용의 고충민원을 2개 이상의 세관관서에 제출한 경우에도 제1항 및 제2항을 준용한다.

제21조(처리 관할 및 이송) ① 고충민원은 해당 처분을 하였거나 하여야 할 관세청 납세자보호관 또는 세관관서가 속한 본부세관의 납세자보호담당관이 처리하는 것을 원칙으로 한다.

② 본부세관간의 고충처리 관할이 불명확한 경우에는 관세청 납세자보호관이 정하는 바에 따른다.

③ 민원인이 고충민원을 해당 처분을 하였거나 하여야 할 세관관서장에게 신청하지 아니하였을 경우에는 그 고충민원을 접수한 세관공무원은 이를 관세청 전자통관시스템을 통하여 처리 관서로 이송하고, 관할 세관관서로 이송하였음을 민원인에게 통지해야 한다.

제22조(불이익변경금지) 세관관서장은 고충민원을 처리할 때 고충민원을 신청하기 전보다 민원인에게 불리한 결정을 하지 못한다.

제23조(불복대상에서 제외) 고충민원에 대한 처리결과는 법 제119조에 따

른 불복의 대상이 되는 처분에 해당되지 아니한다.

제2절 고충민원의 접수 및 확인

제24조(고충민원의 신청절차) ① 고충민원을 신청하려는 고충민원 신청인은 별지 제6호서식의 고충민원 신청서를 작성하여 방문, 우편, 인터넷으로 제출해야 한다.

② 제1항에 따라 고충민원을 제출할 때에는 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보 및 고유식별정보의 수집이용에 대한 동의를 해야 한다.

제25조(접수) ① 세관공무원은 제24조에 따라 고충민원을 신청받은 경우에는 고충민원 신청인 인적사항, 신청 내용과 처리 과정을 관세청 전자통관시스템에 입력하고 처리가 완료될 때까지 전산으로 관리해야 한다. 이 경우 관세청 전자통관시스템에서 부여된 접수번호(사건번호)를 민원인에게 유선, 전자우편 등으로 안내해야 한다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관과 권역내세관장은 고충민원을 신청하기 위하여 세관관서를 방문한 고충민원 신청인이 상담을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응해야 한다.

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원의 접수 업무를 총괄 관리하고 그 처리를 전담한다.

제26조(다른 기관에서 이송된 민원 접수) ① 대통령실, 국무총리실, 감사원, 국가정보원, 국민권익위원회 등에서 이송되는 고충민원은 관세청 운영지원과장이 접수하여 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 이송해야 한다.

② 국민신문고를 통한 민원은 관세청 운영지원과장이 접수한 후 처리할 본부세관을 지정한 후 이송해야 한다.

③ 국민신문고 담당 세관공무원은 국민신문고 민원을 검토한 결과 제2조 제1항제5호에 규정된 고충민원에 해당하는 경우 민원인에게 법 제118조의 2부터 제118조의5까지에 규정된 납세자보호제도를 이용할 수 있음을 안내해야 한다.

④ 민원인이 제3항 규정에 따라 납세자보호제도 이용을 원하는 경우 국민신문고 담당 세관공무원은 별지 제8호서식의 납세자보호제도 이용 동의서에 따라 동의를 받아야 한다.

⑤ 국민신문고 담당 세관공무원은 제4항의 동의를 받은 경우 국민신문고 고충민원을 관할 본부세관 납세자보호담당관에게 전자문서로 이관해야 한다.

⑥ 국민신문고 담당 세관공무원은 제5항에 따라 국민신문고 고충민원을 납세자보호담당관에게 이관한 경우 국민신문고 시스템에 제4항에 따른 동의서 및 제5항에 따른 전자문서를 첨부하여 답변 처리한다.

⑦ 제1항 및 제2항에 따라 고충민원을 이관 받은 관할 본부세관 납세자보호담당관은 국민신문고 고충민원이 납세자보호담당관에게 접수되었음을 민원인에게 문서로 통지하고 제24조에 따른 신청서를 작성하도록 안내해야 한다.

⑧ 제5항에 따라 납세자보호담당관에게 이관된 고충민원의 처리기한은 제7항에 따라 민원인에게 접수를 통지한 날부터 기산한다.

제27조(처리 안내) 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원을 접수한 경우에는 고충민원 처리에 필요한 예정기간, 처리절차 등을 자세히 알려 주어야 한다.

제28조(보정요구) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원을 검토하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 고충민원 신청인에게 그 보정을 요구해야 한다.

1. 고충민원의 신청 취지가 요청서의 작성내용으로는 불분명한 경우
2. 신청서에 신청 이유가 작성되어 있지 아니하거나 작성된 신청 이유로서는 고충민원 신청에 대한 내용파악이 불가능한 경우
3. 신청서에 고충민원 신청인의 기명·날인이 없는 경우
4. 대리인이 납세자를 위하여 고충민원 신청을 한 경우로서 그 대리인의 권한을 증명하는 서면이 없는 경우
5. 제1호부터 제4호까지에 준하는 사항으로서 보정이 필요하다고 인정되는 경우

② 제1항에 따른 보정기간은 20일이내로 하며 보정기간은 제19조제1항의 처리기간에 산입하지 아니한다.

제29조(신청의 취하 및 반려) ① 고충민원 신청인은 신청한 고충에 대한 세관관서의 결정이 있기 전까지 별지 제9호서식의 고충민원 취하서를 작성하여 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 제출하거나 구두 또는 전화 등으로 그 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. 이 경우 그 취하된 부분에 대해서는 처음부터 고충민원의 신청이 없었던 것으로 본다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 별지 제9호서식의 고충민원 취하서를 제출받거나 구두 또는 전화 등으로 취하 의사를 확인한 때에는 이를 관세청 전자통관시스템에 입력하고 별지 제10호서식의 고충민원 처리결과 통지서를 작성하여 그 사실을 납세자에게 통지해야 한다. 다만, 민원인 본인이 취하한 경우에는 통지를 생략할 수 있다.

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제24조에 따라 제출된 고충민원이 제15조제2항에 따라 고충민원 대상에서 제외되는 경우에는 별지 제10호서식의 고충민원 처리결과 통지서를 작성하여 그 사실을 고충민원 신청인에게 즉시 통지하고 신청을 반려해야 한다. 이 경우 고충민원 신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제30조(소관부서장에 대한 의견조회) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충내용을 검토하여 필요한 경우에는 별지 제11호서식의 고충민원에 대한 의견조회서에 고충민원 서류 사본을 첨부하여 소관부서장에게 의견을 조회해야 한다.

② 제1항에 따라 의견 조회를 받은 소관부서장은 고충내용을 충분히 검토하여 구체적이고 명료하게 의견서를 작성한 후 당초 처분근거 및 관련 증명서류를 첨부하여 의견 조회를 받은 날부터 3일 이내에 별지 제12호서식의 고충민원에 대한 의견회보서에 따라 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 회보해야 한다.

제31조(다른 세관관서장에 대한 의견조회) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충내용을 검토하여 필요한 경우에는 별지 제11호서식의

고충민원에 대한 의견조회서에 고충민원서류 사본을 첨부하여 다른 세관관서장에게 의견을 조회할 수 있다.

② 제1항에 따라 의견 조회를 받은 세관관서장은 관련 증명서류를 첨부하여 의견 조회를 받은 날부터 3일 이내에 별지 제12호서식의 고충민원에 대한 의견회보서에 따라 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 회보해야 한다. 이 경우 해당 고충내용이 이유 있다고 인정되는 때에는 관련 증빙자료를 해당 의견회보서에 첨부해야 한다.

제32조(사실 확인 및 처분자료 제출·열람) ① 납세자보호관 및 납세자보

호담당관은 고충민원 신청내용과 소관부서장 또는 다른 세관관서장의 고충민원에 대한 의견 회보내용 등을 검토한 결과 필요한 경우에는 사실 확인을 할 수 있다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제1항에 따라 사실을 확인할 때에는 다음 각 호의 방법에 따라 질문하거나 확인할 수 있다.

1. 세관 공무원, 민원인, 관련인 등의 의견을 듣거나 질문하는 일
2. 소관부서장 또는 다른 세관관서장이 보관하고 있는 처분자료, 민원인 또는 관련인 등이 소지하는 장부, 서류, 그 밖의 자료를 열람하거나 제출을 요구하는 일
3. 그 밖에 필요한 물건, 장소 등 그 밖의 사실을 확인하는 일

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 소관부서장 또는 다른 세관관서장에게 처분자료 열람 및 제출을 요구할 때에는 별지 제13호서식의 처분자료 열람·제출 요구서를 제시해야 한다. 이 경우 처분자료 열람 또는 제출을 요구받은 소관부서장 또는 세관관서장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원의 처리를 위해 관련인 등에 대하여 질문하거나 사실을 확인하는 경우 사전에 충분히 설명하고 양해를 받아 실시한다.

제33조(증빙자료의 수집) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민

원 처리에 필요한 증명자료를 직접 수집할 수 없어 부득이하게 민원인

에게 증명자료 제출을 요구하는 경우에는 문서로 요청해야 한다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원을 접수할 때에 세관공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 증명자료를 확인하거나 직접 수집할 수 있다는 내용을 알리고 민원인에게 별지 제6호서식의 고충민원 신청서에 서명 또는 구두로 동의를 받아야 한다.

제3절 고충민원의 처리

제34조(직권처리) ① 소관부서장은 제30조에 따라 의견조회를 받은 고충민원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정되는 경우에는 직권으로 시정해야 한다. 이 경우 소관부서장은 시정조치 관련 서류를 제30조제2항에 따라 별지 제12호서식의 고충민원에 대한 의견회보서에 첨부하여 회신해야 한다.

1. 관세법령에 명백히 위배된 처분
2. 훈령·예규 등에 위배된 처분
3. 과세표준·세액 등이 착오로 계산된 처분
4. 청구인이 정당한 증거자료를 제시한 경우
5. 처분 당시 명백히 사실판단을 그르친 경우
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 준하는 경우

② 납세자보호관 또는 납세자보호담당관은 고충민원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당한다고 판단되는 경우에는 소관부서장에게 별지 제14호서식의 고충민원 시정요구서에 따라 시정을 요구할 수 있다.

③ 제2항에 따라 시정요구를 받은 소관부서장은 요구를 받은 날부터 3일 이내에 수용 여부를 결정하여 별지 제15호서식의 고충민원 시정요구에 대한 결과통보서에 따라 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 통보해야 한다. 이 경우 소관부서장이 시정요구를 수용할 수 없다고 통보한 경우에는 납세자보호담당관은 제35조에 따라 납세자보호위원회에 심의를 요구해야 한다.

④ 납세자보호관 또는 납세자보호담당관은 고충민원이 다음 각 호의 하나

에 해당되는 경우에는 별지 제16호서식의 납세자보호위원회 심의제외 검토서를 작성하여 심의대상에서 제외하고, 직권으로 심리하여 결정할 수 있다.

1. 관세청 전산자료, 그 밖의 증명서류 등에 따라 수용할 수 없음이 명백하게 확인되는 경우
2. 쟁점내용이 법령사항 등에 관한 것으로 법령에 위배되었음이 명백하거나 판례, 관세심사·심판결정례, 납세자보호위원회 의결례, 예규 등으로 세관관서의 일반적인 집행례가 확립되어 있는 경우
3. 소관부서장의 시정 등으로 고충민원 대상이 되는 행위가 존재하지 아니한 경우
4. 고충민원 당사자가 아닌 사람이 심의를 요청한 경우
5. 대리권 없는 사람이 심의를 요청한 경우
6. 제18조에 따른 신청기간 내에 고충민원을 신청하지 아니한 경우
7. 제28조에 따른 보정요구에 대하여 보정기간 내에 필요한 보정을 하지 아니한 경우
8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지에 준하는 경우

제35조(납세자보호위원회 심의 준비) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충내용, 소관부서장의 의견 및 심리의견 등을 기술한 별지 제17호서식의 고충민원 심의자료를 작성한다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제1항에 따른 심의자료를 회의 개최 3일 전까지 위원들에게 배부한다.

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제2항에 따라 고충민원 심의자료를 배부하는 때에 고충민원 심의자료의 심리의견 또는 판단을 제외한 부분(이하 이 조에서 "사전열람용 심의자료"라 한다)을 별지 제18호서식의 고충민원 심의자료 사전열람 안내문에 첨부하여 고충민원 신청인과 소관부서장에게 송부해야 한다.

④ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제3항의 사전열람용 심의자료를 관세청 전자우편 또는 팩스를 이용하여 고충민원 신청인에게 송부하고 그 사실을 전화로 안내해야 한다. 이 경우 고충민원 신청인이 전자우편이나

팩스를 이용할 수 없는 경우에는 납세자보호관 및 납세자보호담당관을 방문하여 사전열람용 심의자료를 사전 열람할 수 있음을 안내해야 한다.

⑤ 고충민원 신청인은 추가증빙 또는 보충의견을 서면으로 제출하는 경우 회의 개최일 2일 전까지 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 전자우편, 팩스 등을 이용하여 제출해야 한다. 다만, 기한 내 제출이 어려울 경우 개최 당일에 제출하거나 위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑥ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원 신청인이 보충의견 또는 추가증빙을 제출하는 경우에는 즉시 소관부서장에게 전달하고, 소관부서장은 회의 개최일 전 날까지 추가 의견을 제출해야 한다. 다만, 소관부서장은 기한 내 제출이 어려운 경우 개최 당일에 제출하거나 위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑦ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원 신청인 및 소관부서장이 제출한 보충의견 또는 추가증빙을 고충민원 심의자료의 사전열람 결과란에 기재해야 한다.

제36조(의견진술) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 민원인에게 납세자보호위원회 심의 회부사실, 회의일자 및 위원회에 출석하여 진술할 수 있음을 회의 개최 3일 전까지 전화 등으로 안내해야 한다.

② 제1항에 따른 안내를 받은 민원인이 희망하는 경우에는 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 민원인을 회의에 출석시켜 진술할 수 있도록 해야 한다.

③ 위원장 또는 위원은 필요한 경우에는 납세자보호관 및 납세자보호담당관의 의견을 들어 민원인, 소관부서의 공무원 또는 그 밖에 관련자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제37조(의결 및 후속조치) ① 납세자보호위원회는 다음 각 호와 같이 의결한다.

1. 인용의결: 고충내용이 이유 있다고 인정되는 때에 인용하는 의결
2. 일부인용의결: 고충내용의 일부가 이유 있다고 인정되는 때에 일부 인용하는 의결

3. 인용불가의결: 고충내용이 이유 없다고 인정되는 때에 인용하지 아니하는 의결

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 회의록을 작성하고 의결내용은 별지 제19호서식의 고충민원 의결서에 작성한다.

③ 납세자보호위원회 위원장은 제2항의 고충민원 의결서를 확인하여 별지 제20호서식의 납세자보호위원회 **심의결과 통보서**를 작성하고 관세청장 또는 세관장에게 즉시 통보한다.

④ 납세자보호위원회 심의 결과, 제1항제1호 또는 제2호의 의결내용을 통보받은 관세청장 또는 세관장은 이를 수용할 경우 그 통보일로부터 3일 이내에 경정 등 필요한 후속조치를 취하고, 소관 부서장은 별지 제21호서식의 고충민원 조치결과 통보서에 따라 그 처리결과를 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 즉시 통보하여야 한다.

⑤ 제3항의 의결내용을 통보받은 관세청장 또는 세관장은 그 의결을 존중하여야 한다.

제38조(세관장의 결정 요청) ① **세관장**은 제37조에 따른 납세자보호위원회의 의결내용을 수용할 수 없을 때에는 의결내용을 통보받은 날부터 3일 이내에 별지 제22호서식의 고충민원 결정요청서를 작성하여 **관세청 납세자보호관**을 거쳐 **관세청장**에게 결정을 요청한다.

② **관세청장**은 제1항에 따라 결정 요청을 받은 날부터 14일 이내에 결정하고 그 결과를 별지 제23호서식의 고충민원 결정서에 따라 **세관장**에게 즉시 통보한다.

제39조(처리결과 통지) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제34조 및 제37조에 따라 고충민원 처리를 완료하였을 때에는 고충민원의 처리과정과 결정사유를 민원인이 이해할 수 있게 구체적으로 기재한 별지 제10호서식의 고충민원 처리결과 통지서를 민원인에게 통지해야 한다. 다만, 민원인이 전자우편 통지를 원하는 경우에는 전자우편 통지로 갈음할 수 있다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제1항에 따라 고충민원 처리결과

를 통지할 때에 다른 기관 또는 다른 세관관서에 접수되어 이송된 고충민원인 경우에는 접수된 기관 또는 세관관서와 이송 경로를 명시해야 한다.

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 납세자보호위원회에서 인용불가로 의결한 경우, 필요 시 전화 등으로 보충설명을 할 수 있다.

④ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원 처리 결과, 경정·고지 취소·압류해제 등 후속처분이 요구되는 경우에는 반드시 그 후속처분의 예정 일자를 기재해야 한다.

제40조(전산입력 및 활용) ① 고충민원을 접수한 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 해당 고충민원의 접수, 청구내용, 진행상황, 처리결과 등을 관세청 전자통관시스템에 입력 해야 한다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 전산입력된 내용을 바탕으로 고충민원의 발생원인 등을 검토·분석하고, 고충민원 축소대책 마련 등에 활용해야 한다.

제5장 관세조사 관리

제1절 관세조사범위 확대

제41조(관세조사범위 확대 신청) 소관부서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관세조사의 범위를 확대하려는 경우에는 그 사유 등을 구체적으로 기재한 별지 제24호서식의 관세조사범위 확대 신청서에 관련서류 등을 첨부하여 납세자보호담당관에게 조사기간 종료 3일전까지 신청해야 한다.

1. 조사대상기간
2. 조사대상분야
3. 조사대상품목

제42조(관세조사범위 확대 승인) ① 납세자에 대한 관세조사범위 확대 신청은 조사를 실시한 본부세관의 납세자보호위원회의 심의를 거쳐 본부세관장이 그 승인 여부를 결정한다.

② 납세자보호담당관은 관세조사범위 확대에 관하여 위원회 심의 시 납세자로부터 의견을 청취하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우는 제외한다.

1. 법 제110조의3제2항제2호에 따른 관세조사를 실시하는 경우
2. 구체적이고 명백한 탈루혐의가 있어 관세조사 관련 내용이 관세조사 대상자에게 유출될 우려가 있는 경우
3. 폐업 등 납세자와 연락두절인 경우

제43조(납세자보호위원회의 관세조사범위 확대 심의) ① 납세자보호담당

관은 납세자보호위원회에서 관세조사범위 확대 여부를 심의하는데 필요한 별지 제25호서식의 관세조사범위 확대 심의자료를 작성해야 한다.

② 납세자보호담당관은 제1항에 따른 심의자료를 회의 개최 3일 전까지 위원들에게 배부해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 납세자와 소관부서장에게 납세자보호위원회 개최 3일 전까지 회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있음을 안내해야 한다.

제44조(납세자보호위원회의 관세조사범위 확대 의결) ① 관세조사범위 확대

여부 결정을 위한 납세자보호위원회 심의절차는 제13조, 법 제118조의4, 제118조의5 및 영 제144조의3부터 제144조의5까지를 따른다.

② 납세자보호위원회는 관세조사범위 확대 신청에 대하여 다음 각 호와 같이 의결하고, 납세자보호담당관은 별지 제26호서식의 관세조사범위 확대 의결서에 의결내용을 작성한다.

1. 승인의결: 관세조사범위 확대 신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 승인하는 의결
2. 일부승인의결: 소관부서장이 신청한 관세조사범위 확대를 축소하여 승인하는 의결
3. 승인불가의결: 관세조사범위 확대 신청이 이유 없다고 인정되는 때에는 승인을 불가하는 의결

③ 납세자보호위원회 위원장은 제2항의 관세조사범위 확대 의결서를 확인하여 별지 제20호서식의 납세자보호위원회 **심의결과 통보서**를 작성하고 관세청장 또는 세관장에게 즉시 통보한다.

제45조(관세조사범위 확대 여부 통보) ① 제42조에 따라 관세조사범위 확대를 승인한 때에는 승인한 세관관서의 납세자보호담당관이 별지 제27호서식의 관세조사범위 확대(제한) 통보서를 소관부서장에게 즉시 통보하고, 소관부서장은 「관세조사 운영에 관한 훈령」 별지 제20호서식의 관세조사범위 확대(유형전환) 통지서를 납세자에게 통지하면서 승인 결과에 이의가 있을 경우 관세청 납세자보호위원회에 권리보호요청을 신청할 수 있음을 안내해야 한다.

② 제1항에 따라 별지 제27호서식의 관세조사범위 확대(제한) 통보서를 받은 소관부서장은 그 내용을 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제44조에 따라 관세조사 기간 종료 전에 납세자에게 송달해야 한다.

③ 제42조에 따라 관세조사범위 확대를 승인하지 아니한 때에는 승인하지 아니한 세관관서의 납세자보호담당관이 별지 제27호서식의 관세조사범위 확대(제한) 통보서를 소관부서장에게 즉시 통보해야 한다.

제46조(납세자보호위원회의 회의 개최가 어려운 경우) ① 관세조사범위 확대 여부 결정을 위한 납세자보호위원회의 회의를 관세조사 기간 종료일 전까지 부득이하게 개최할 수 없는 경우 납세자보호담당관은 즉시 위원장에게 보고하여 회의 개최가 가능한 가장 빠른 날을 회의 개최 예정일로 지정하고 위원들에게 통보해야 한다.

② 납세자보호담당관은 제1항에 따라 회의 개최 예정일이 지정된 경우에는 관세조사 일시중지 기간 및 사유 등을 기재한 별지 제28호서식의 관세조사 일시중지 통지(통보)서에 **따라** 관세조사 기간 종료일부터 회의 개최 예정일까지 관세조사를 일시중지 하도록 소관부서장에게 통보해야 한다. 이 경우 관세조사의 일시중지 기간은 납세자가 관할 세관관서장으로부터 법 제118조의5제2항에 따른 결과 통지를 받고 관세청장에게 관할 세관관서장의 결정에 대한 취소 또는 변경을 요청하는 날까지로 할 수 있다.

③ 제2항에 따라 별지 제28호서식의 관세조사 일시중지 통지(통보)서를 받은 소관부서장은 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제36조에 따라 처리해야 한다.

④ 제1항에 따라 지정된 날짜에 회의를 개최하는 때에는 제44조 및 제45조에 따라 의결하고 통보하여야 한다. 이 경우 관세조사범위 확대가 승인되지 아니한 때에는 원래 조사기간 중 제2항에 따라 일시중지된 기간에 해당하는 일수의 조사는 계속 진행한다.

제2절 관세조사의 중지

제47조(관세조사 중지 신청) ① 소관부서장이 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제36조에 따라 관세조사를 중지하는 경우로서 3회 초과(조사대상자의 요청에 의한 중지는 제외) 중지의 경우에는 그 근거와 사유, 중지 횟수 등을 구체적으로 기재한 별지 제29호서식의 관세조사 중지 신청서에 관련서류 등을 첨부하여 소관 납세자보호담당관에게 승인을 받으려는 관세조사 중지 개시 3일 전까지 신청하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음의 경우에는 납세자보호담당관에게 관세조사 중지 신청을 하지 아니한다.

1. 「관세법 시행령」 제139조의2제3항제1호, 제4호에 해당하는 경우
2. 범칙예비조사(조사유형이 전환되는 경우를 포함한다)에서 관세조사를 중지하는 경우

제48조(관세조사 중지 승인) ① 납세자보호담당관은 소관부서장이 관세조사 중지를 신청하는 경우 이에 대한 승인 여부를 결정하거나, 신청한 관세조사 중지기간을 축소하여 승인 결정할 수 있다

② 납세자보호담당관은 관세조사 중지 신청이 있는 경우 납세자 또는 대리인으로부터 의견을 청취하여야 한다.

③ 납세자보호담당관은 관세조사 중지를 승인함에 있어 조사 진행상황 및 사실관계를 구체적으로 확인하는 등 중지 사유 및 중지 기간 적정 여부를 적극 검토하여야 한다.

제49조(관세조사 중지 여부 통보) ① 제48조에 따라 관세조사 중지를 승인한 납세자보호담당관은 별지 제30호서식의 ‘관세조사 중지(제한) 통보서’를 소관부서장에게 즉시 통보하여야 한다.

② 제1항에 따라 별지 제30호서식의 관세조사 중지(제한) 통보서를 받은 소관부서장은 「관세조사 운영에 관한 훈령」 제36조제1항에 따라 관세조사 중지 개시 전에 납세자에게 송달하여야 한다.

③ 제48조에 따라 관세조사 중지를 승인하지 아니한 납세자보호담당관은 별지 제30호서식의 관세조사 중지(제한) 통보서를 소관부서장에게 즉시 통보하여야 한다.

제3절 장부 등의 보관기간 연장

제50조(장부 등의 보관기간 연장 신청) ① 소관부서장이 법 제114조의2제4항 단서에 따라 장부 등의 보관기간을 연장하는 경우에는 그 사유 등을 구체적으로 기재한 별지 제31호서식의 장부 등 보관기간 연장 신청서에 관련서류 등을 첨부하여 납세자의 장부 등의 반환 요청일로부터 3일(공휴일·토요일을 포함한다) 이내에 소관 납세자보호담당관에게 승인을 신청해야 한다.

② 소관부서장은 장부 등 보관기간 연장을 신청한 경우에는 납세자에게 그 사실을 통지해야 한다.

제51조(장부 등의 보관기간 연장 승인) 장부 등의 보관기간 연장 신청은 법 제118조의4제2항제4호에 따라 관세조사 부서가 속한 본부세관 납세자보호위원회의 심의를 거쳐 관세조사 관서의 장이 그 승인 여부를 결정한다.

제52조(납세자보호위원회의 장부 등의 보관기간 연장 심의) ① 납세자보호담당관은 납세자보호위원회에서 장부 등의 보관기간 연장 여부를 심의하는데 필요한 별지 제32호서식의 장부 등 보관기간 연장 심의자료를 작성해야 한다.

② 납세자보호담당관은 제1항에 따른 심의자료를 회의 개최 3일 전까지 위원들에게 배부해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 납세자와 소관부서장에게 납세자보호위원회 회의

개최 3일 전까지 회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있음을 안내해야 한다.

제53조(납세자보호위원회의 장부 등의 보관기간 연장 의결) ① 장부 등 보관기간 연장 여부 결정을 위한 납세자보호위원회 심의절차는 제13조, 법 제118조의4, 제118조의5 및 영 제144조의3부터 제144조의5까지를 따른다.

② 납세자보호위원회는 장부 등 보관기간 연장에 대하여 다음 각 호와 같이 의결하고, 납세자보호담당관은 회의록을 작성하고, 그 의결내용을 별지 제33호서식의 장부 등 보관기간 연장 의결서에 작성한다.

1. 승인의결: 장부 등 보관기간 연장 신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 승인하는 의결

2. 승인불가의결: 장부 등 보관기간 연장 신청이 이유 없다고 인정되는 때에는 승인하지 아니하는 의결

③ 납세자보호위원회 위원장은 제2항의 장부 등 보관기간 연장 의결서를 확인하여 별지 제20호서식의 납세자보호위원회 **심의결과 통보서**를 작성하고 관세청장 또는 세관장에게 즉시 통보한다.

제54조(장부 등의 보관기간 연장 여부 통보) ① 납세자보호담당관은 제53조에 따라 장부 등 보관기간 연장 여부를 결정한 때에는 그 결과를 별지 제34호서식의 장부 등 보관기간 연장(제한) 통보서에 따라 소관부서장에게 통보해야 한다.

② 제1항에 따라 장부 등 보관기간 연장(제한) 통보서를 받은 소관부서장은 보관기간 연장이 승인된 경우에는 그 내용을 반환요청일로부터 14일 이내에 납세자에게 통지해야 하고, 승인되지 아니한 경우에는 장부 등의 반환요청일로부터 14일 이내에 반환해야 한다.

③ 소관부서장은 반환요청일로부터 14일 이내에 승인 여부에 대한 결정을 통지받지 못한 경우에는 불승인된 것으로 보아 장부 등을 즉시 반환해야 한다.

제6장 권리보호요청

제1절 통칙

제55조(권리보호요청의 처리 원칙) 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 권리보호요청을 처리할 때에 법령 또는 이 고시 등에서 정하고 있는 납세자의 권리를 최대한 보호하여야 하며, 공정하고 투명하게 직무를 수행해야 한다.

제56조(고충민원의 권리보호요청) ① 권리보호요청은 처분이나 집행 과정에서 또는 집행이 예정된 때에 세관공무원의 부당한 행위로 납세자의 권리가 침해되고 있거나 침해가 현저히 예상되는 경우에 제출되는 민원으로 한다.

② 세관관서장의 후속처분이 필요한 고충민원에 대하여 신속한 후속처분이 이루어지지 않아 납세자에게 회복할 수 없는 손실이 예상되어 긴급히 구제를 요청하는 경우에는 권리보호요청으로 분류하여 처리한다.

제57조(요청 대상) ① 관세조사와 관련한 권리보호요청은 납세자의 권리가 부당하게 침해되고 있거나 침해가 예상되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관세조사 및 관세조사 중 세관공무원의 행위 등을 대상으로 한다.

1. 관세법령에 명백히 위반되는 조사(법 제118조의4제2항제3호에 따른 위법한 관세조사를 포함하며, 이하 "위법조사"라 한다)
2. 조세탈루의 혐의를 인정할 만한 명백한 자료가 없는 등 법령이 정하는 구체적 사유 없이 같은 통관적법성분야 및 같은 조사대상기간에 대한 재조사(법 제118조의4제2항제3호에 따른 부당한 관세조사를 포함하며, 이하 "중복조사"라 한다)
3. 법 제118조의4제2항제2호에 따라 관세조사 일시중지 또는 중지가 요청된 관세조사
4. 다음 각 목에 해당하는 관세조사 중인 세관공무원의 위법·부당한 행위
가. 조사대상 통관적법성 분야 및 기간의 과세표준·세액 계산과 관련 없는 장부 등의 제출을 요구하는 행위
나. 적법한 절차를 거치지 아니하고 조사대상 통관적법성 분야 및 기간

등 조사범위를 벗어나 조사하거나 조사기간을 임의로 연장 또는 중지하는 행위

다. 납세자 또는 권한 있는 자로부터 동의를 받지 않거나 적법한 절차를 거치지 아니하고 임의로 장부·서류·증빙 등을 열람·복사하거나 일시보관하는 행위

라. 납세자 또는 그 대리인에게 금품·향응 또는 업무집행과 직접 관련 없는 사적편의 제공을 요구하는 행위

마. 납세자가 제출한 자료나 업무상 취득한 자료를 관련 법령에 따르지 않고 타인에게 제공 또는 누설하거나, 사적인 용도로 사용하는 행위

바. 관세조사가 종결되어 조사결과를 통지한 후 세액의 결정 또는 경정을 위한 질문을 하거나 장부 등의 검사·조사 또는 제출을 요구하는 행위

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유로서 납세자의 권리가 부당하게 침해되고 있거나 침해가 현저히 예상되는 경우

② 납세자가 법 제118조의4제3항에 따라 본부세관장이 납세자보호위원회 심의를 거쳐 결정한 사항에 대해 관세청장에게 취소 또는 변경을 요청하는 경우에도 이를 제1항에 따른 권리보호요청의 대상으로 본다.

③ 일반 관세행정 분야에서 권리보호요청은 세원관리 및 강제징수 등 관세행정 집행과정에서 납세자의 권리가 부당하게 침해되고 있거나 침해가 예상되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 세관공무원의 행위를 대상으로 한다.

1. 소명자료 제출·고충민원·불복청구·체납세액 완납 등의 절차가 완료되었으나 그에 필요한 고지취소·환급·압류해제 등 후속처분을 지연하는 행위

2. 사전예고 또는 독촉 없이 재산을 압류하거나 소명안내 없이 과세자료에 따라 고지처분을 진행하는 행위(관련 법령 또는 규정에 따른 경우는 제외한다)

3. 납세자가 권리구제 등의 필요에 따라 본인의 과세정보에 대해 열람 또는 제공 요구를 한 경우에 대해 특별한 사유 없이 이를 거부하거나

제공을 지연하는 행위

4. 납세자 또는 그 대리인에게 금품·향응 또는 업무집행과 직접 관련 없는 사적편의 제공을 요구하는 행위
5. 납세자가 제출한 자료나 업무상 취득한 자료를 관련 법령에 따르지 않고 다른 사람에게 제공 또는 누설하거나 사적인 용도로 사용하는 행위
6. 과세자료 처리 등에 있어 세금의 부과·징수와 관련 없는 자료 또는 소명을 과도하게 요구하거나 납세자가 이미 제출 또는 소명한 자료 등을 반복적으로 요구하는 행위
7. 과세자료 처리 시 납세자가 해명자료를 제출하였음에도 정당한 사유 없이 처리를 지연하는 행위
8. 신고내용 확인에 대한 적법 절차를 미준수하여 납세자의 권리를 부당하게 침해하는 행위
9. 현장확인 시 출장 목적과 관련 없이 무리하게 장부·서류 등 제출을 요구하거나 사실관계를 확인하는 행위
10. 「관세법 등에 따른 과태료 부과징수에 관한 훈령」에 따른 과태료 부과 시 납세자의 권리를 부당하게 침해하는 행위
11. 관세조사 결과를 통지하면서 수정수입세금계산서의 발급 여부에 관하여 납세자의 권리를 부당하게 침해하는 행위
12. 제1호부터 제11호까지의 규정에 준하는 사유로 납세자 권리가 부당하게 침해되고 있거나 침해가 현저히 예상되는 경우

제58조(권리보호요청의 대리인) ① 대리인의 선임 및 해임과 관련해서는 법 제126조를 준용한다.

② 대리인을 선임 할 때에는 별지 제35호서식의 관세조사 권리보호요청서 또는 별지 제36호서식의 일반 관세행정 권리보호요청서 뒷면의 대리인 위임장을 작성해야 한다.

제59조(권리보호요청 방법) ① 납세자 또는 그 대리인(이하 "권리보호요청인"이라 한다)은 권리를 부당하게 침해당하거나 침해가 예상되는 경우

권리보호요청을 할 수 있다.

② 납세자보호담당관은 제57조제1항 또는 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 세관공무원의 권리침해 사실을 인지한 경우 제1항에 따른 권리보호요청이 있는 것으로 보아 처리할 수 있다.

제60조(권리보호의 요청기간) 권리보호요청인은 해당 처분과 관련된 관세 부과제척기간이 만료하기 6개월 전까지 권리보호요청을 할 수 있다. 다만, 과태료와 관련된 권리보호요청은 「관세법 등에 따른 과태료 부과징수에 관한 훈령」의 의견진술 기간 내에 할 수 있다.

제61조(권리보호요청의 처리기한) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제57조제1항 및 제2항과 관련된 권리보호요청은 그 요청을 받은 날부터 20일(초일은 산입하지 아니하나, 토요일 및 공휴일을 포함한다) 이내에 처리하고 그 결과를 통지하여야 한다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제57조제3항과 관련된 권리보호요청은 그 요청을 받은 날부터 20일(초일은 산입하지 아니하나, 토요일 및 공휴일을 포함한다) 이내에 처리하고 그 결과를 통지하여야 한다.

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 「관세법 등에 따른 과태료 부과징수에 관한 훈령」에 따른 과태료와 관련된 권리보호요청은 그 요청을 받은 날부터 20일(초일은 산입하지 아니하나, 토요일 및 공휴일을 포함한다) 이내에 처리하고 그 결과를 통지하여야 한다.

제62조(반복 및 중복 권리보호요청의 처리) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 권리보호요청인이 같은 내용의 권리보호요청을 사실관계 변동 등 정당한 사유 없이 2회 이상 반복하여 신청한 경우에는 2회 신청분에 대해서는 처리가 제외됨을 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서로 통지하여 종결하고, 3회 신청 분부터는 통지 없이 종결할 수 있다. 다만, 제57조제2항의 경우에는 관세청장에게 한 차례만 다시 권리보호요청을 할 수 있다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 2회 이상 신청한 권리보호요청이라 하더라도 그 사유가 앞서 요청한 권리보호와 확연히 구분되고 정확

한 근거가 있거나, 앞선 주장을 입증할만한 명백한 증빙자료를 제출하는 경우에는 최초 요청한 권리보호로 본다.

③ 권리보호요청인이 같은 내용의 권리보호요청을 2개 이상의 세관관서에 제출한 경우에도 제1항 및 제2항을 준용한다.

제63조(처리 관할 및 이송) ① 권리보호요청은 관세조사 및 세원관리 등 관세행정을 집행하거나 집행할 예정인 세관관서가 속한 본부세관 납세자보호담당관이 처리하는 것을 원칙으로 한다.

② 권리보호요청의 처리 관할이 불분명한 경우와 처리 관할이 아닌 권리보호요청의 이송은 각각 제21조제2항 및 제3항을 준용한다.

제64조(사실관계 확인) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 권리보호요청을 처리할 때에 필요한 경우 납세자보호관 및 납세자보호담당관실 소속 공무원으로 하여금 사실관계 확인을 위하여 출장을 명할 수 있다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 관련 세관공무원에게 직접 질문하거나 필요한 서류를 요구할 수 있으며, 관련 세관공무원은 성실하게 답변에 응하고 요구받은 서류를 충실히 제출해야 한다.

제65조(권리보호요청 상담자료 비치) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 관세상담에 필요한 관세법령집, 예규, 훈령집 및 홍보물 등을 비치하여 권리보호요청 상담 및 처리에 활용해야 한다.

② 관세청 및 세관의 각 국장·과장은 법규·예규·훈령·지침·홍보물·그 밖에 권리보호요청 상담 및 처리에 필요한 자료를 발간한 때에는 즉시 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 배부해야 한다.

제66조(불복대상에서 제외) 권리보호요청 처리결과는 법 제119조에 따른 불복의 대상이 되는 처분에 해당되지 아니한다.

제2절 관세조사 관련 권리보호요청의 처리

제1관 권리보호요청의 접수 및 확인

제67조(권리보호요청 절차) ① 권리보호요청인은 제57조제1항에 해당하는

권리침해 사실이 있는 경우에는 관세조사기간이 끝나기 전까지 관할 세관관서의 납세자보호담당관에게 별지 제35호서식의 관세조사 권리보호 요청서를 방문, 우편, 인터넷 등으로 제출하여 권리보호에 대한 납세자 보호위원회의 심의를 요청할 수 있다.

② 권리보호요청인은 제1항에 따라 권리보호를 요청할 때에는 별지 제35호서식의 관세조사 권리보호요청서 뒷면의 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보 및 고유식별정보의 수집·이용에 대한 동의를 해야 한다.

③ 조사공무원은 관세조사 착수 후 납세자 또는 대리인이 조사현장에서 조사공무원에게 ‘위법조사 또는 중복조사’임을 주장하는 경우에는 즉시 소관부서장에게 그 사실을 보고하고 관할 세관관서의 납세자보호담당관에게 통보하여야 하며, 이를 통보받은 관할 세관관서의 납세자보호담당관은 납세자로부터 권리보호요청이 있는 것으로 보아 처리해야 한다.

④ 제3항에 따른 통보를 받은 관할 세관관서의 납세자보호담당관은 즉시 납세자 또는 대리인에게 관세조사기간이 끝나기 전까지 별지 제35호서식의 관세조사 권리보호요청서를 방문, 우편, 인터넷 등으로 제출하여야만 권리보호요청의 접수가 완료됨을 유선, 전자우편 등으로 안내해야 한다.

제68조(접수) 납세자보호담당관은 제67조에 따라 권리보호요청을 받은 경우에는 권리보호 요청인 인적사항, 요청 내용과 처리 과정을 관세청 전자통관시스템에 입력하여 처리가 완료될 때까지 전산으로 관리해야 한다. 이 경우 관세청 전자통관시스템에서 부여된 접수번호(사건번호)를 민원인에게 유선, 전자우편 등으로 안내해야 한다.

제69조(보정요구) ① 납세자보호담당관은 권리보호요청을 검토하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세자보호위원회 심의를 요구하기 전까지 기간을 정하여 권리보호요청인에게 그 보정을 요구해야 한다.

1. 권리보호요청의 신청 취지가 요청서의 작성내용으로는 불분명한 경우
2. 요청서에 신청 이유가 작성되어 있지 아니하거나 작성된 신청 이유로서는 권리보호요청 취지에 대한 내용파악이 불가능한 경우
3. 요청서에 권리보호요청인의 기명·날인이 없는 경우

4. 대리인이 납세자를 위하여 권리보호요청을 한 경우로서 그 대리인의 권한을 증명하는 서면이 없는 경우
 5. 제1호부터 제4호까지에 준하는 사항으로서 보정이 필요하다고 인정되는 경우
- ② 제1항에 따른 보정기간은 20일(초일은 산입하지 아니하나, 토요일 및 공휴일을 포함한다) 이내로 하며 보정기간은 제61조제1항에 따른 처리기간에 산입(算入)하지 아니한다.

제70조(신청의 취하 및 반려) ① 권리보호요청인은 권리보호요청에 대한 세관관서의 결정이 있기 전까지 별지 제39호서식의 권리보호요청 취하서를 작성하여 납세자보호담당관에게 제출하거나 구두 또는 전화 등으로 취하할 수 있다. 이 경우 그 취하된 부분에 대해서는 처음부터 권리보호요청이 없었던 것으로 본다.

② 납세자보호담당관은 별지 제39호서식의 권리보호요청 취하서를 제출받거나 구두 또는 전화 등으로 취하 의사를 확인한 때에는 이를 관세청 전자통관시스템에 입력하고 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서를 작성하여 그 사실을 권리보호요청인에게 통지해야 한다. 다만, 납세자 본인이 취하한 경우에는 통지를 생략할 수 있다.

③ 납세자보호담당관은 제67조에 따라 제출된 권리보호요청이 제57조제1항의 권리보호요청 대상에 해당하지 않는 경우에는 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서를 작성하여 그 사실을 권리보호요청인에게 즉시 통지하고 신청을 반려해야 한다. 이 경우 그 처음부터 권리보호요청이 없었던 것으로 본다.

제71조(의견조회 및 자료요청) ① 납세자보호담당관은 권리보호요청을 처리하기 위하여 필요한 경우 별지 제40호서식의 권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청)서에 따라 해당 소관부서장 또는 다른 세관관서장에게 의견조회와 다음 각 호에 해당하는 자료를 제출할 것을 요구할 수 있다.

1. 관세조사 통지서
2. 관세조사 종결보고서, 관세조사 결과통지서

3. 관세조사 계획서

4. 관세조사 이력사항

5. 그 밖에 심의과정에 필요한 것으로 인정되는 자료

② 제1항에 따른 요구를 받은 소관부서장 또는 다른 세관관서장은 별지 제35호서식의 관세조사 권리보호요청서의 내용을 충분히 검토하여 구체적이고 명료하게 의견서를 작성한 후 관련 자료 등을 첨부하여 의견조회 및 자료요청을 받은 날부터 3일 이내에 별지 제41호서식의 권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청) 회보서에 따라 회신해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 권리보호요청에 대하여 소관부서장이 제출한 의견서 및 관련 증빙 서류를 종합하여 검토해야 하며, 필요한 경우 직권으로 사실관계 등을 확인할 수 있다.

제72조(관세조사 일시중지 요청) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 납세자보호위원회 운영을 위해 필요하다고 판단되는 경우 별지 제42호서식의 관세조사 일시중지 요청서에 따라 소관부서장에게 관세조사의 일시중지를 요청해야 한다. 다만, 납세자가 일시중지를 원하지 아니하거나 권리보호 심의 요청 내용이 관세조사를 기피하려는 것이 명백한 경우 등 영 제144조의5제3항에 해당하는 경우에는 일시중지를 요청하지 아니할 수 있다.

② 납세자보호담당관에게 권리보호에 대한 납세자보호위원회의 심의를 요청한 경우 제1항에 따른 관세조사의 일시중지 기간은 권리보호요청인이 **세관장**으로부터 법 제118조의5제2항에 따른 결과 통지를 받고 관세청장에게 **세관장**의 결정에 대한 취소 또는 변경을 요청하는 날까지로 할 수 있다.

③ 관세청장에게 납세자보호위원회의 심의를 요청한 경우 제1항에 따른 관세조사의 일시중지 기간은 법 제118조의5제4항에 따른 결과 통지가 있을 때까지로 할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 관세조사 일시중지를 요청받은 소관부서장은 관세조사를 일시중지해야 한다. 이 경우 조사기간은 일시중지된 기간만큼 자동적으로 연장된다.

⑤ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제2항 및 제3항에 따른 관세조사 일시중지 기간 중 다음 각 호에 해당하는 경우 관세조사 일시중지 사유가 소멸한 사실을 소관부서장에게 통보해야 한다.

1. 권리보호요청인이 제70조에 따라 권리보호요청의 전부를 취하한 경우
2. 납세자보호담당관이 제74조제6항에 따라 처리한 경우
3. 그 밖에 제1호부터 제2호까지에 준하는 사유가 있는 경우

제73조(권리보호 심의 일시중지 요청) ① 제67조에 따라 납세자보호위원회의 심의를 요청한 권리보호요청인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 별지 제43호서식의 권리보호 심의 일시중지 요청서에 따라 7일 이내의 기간 동안 권리보호 심의 일시중지를 납세자보호담당관에게 요청할 수 있다.

1. 권리보호요청인이 질병이나 중상해로 의견 진술이 곤란한 경우
2. 심의에 필요한 사실관계를 확인하거나 증명서류를 준비하는데 일정 시간이 필요한 경우
3. 그 밖에 납세자보호담당관이 공정한 심의를 위해 납세자의 사정 등을 고려하여 심의 일시중지가 필요하다고 인정하는 경우

② 납세자보호담당관은 제1항에 따른 권리보호 심의 일시중지 요청을 접수한 때에는 소관부서장의 의견을 조회해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 제1항에 따른 권리보호 심의 일시중지가 영 제144조의5제3항에 해당하는 경우에는 일시중지 요청을 거부할 수 있다.

④ 납세자보호담당관은 권리보호 심의 일시중지 요청서를 접수한 날부터 3일 이내에 심의 요청인과 소관부서장에게 검토 결과를 통지하여야 한다.

⑤ 납세자보호담당관은 제1항에 따라 권리보호 심의를 일시중지하는 경우 제72조에 따른 관세조사 일시중지 기간의 연장을 요청할 수 있다.

⑥ 제5항에 따른 관세조사 일시중지를 요청받은 소관부서장은 관세조사를 일시중지하여야 하며, 이때 조사기간은 일시중지된 기간만큼 자동으로 연장된다.

제2관 권리보호요청의 처리

제74조(직권처리 및 결과 통지) ① 소관부서장 또는 다른 세관관서장은 제71조제1항에 따라 의견조회를 받은 권리보호요청이 이유 있다고 인정되는 경우에는 직권으로 시정해야 한다. 이 경우 시정조치와 관련된 서류를 제71조제2항에 따라 별지 제41호서식의 권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청) 회보서에 첨부하여 납세자보호담당관에게 회신해야 한다.

② 납세자보호담당관은 제1항의 회신을 받은 때에는 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서에 따라 즉시 그 결과를 권리보호요청인에게 통지해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 권리보호요청이 제57조제1항제4호에 해당한다고 판단되는 경우에는 소관부서장에게 별지 제44호서식의 권리보호요청 시정요구서를 송부하여 시정을 요구할 수 있다.

④ 제3항에 따라 시정요구를 받은 소관부서장은 3일 이내에 수용 여부를 결정하여 별지 제45호서식의 권리보호요청 시정요구에 대한 결과통보서에 따라 납세자보호담당관에게 통보해야 한다. 이 경우 소관부서장이 시정요구를 수용할 수 없다고 통보한 경우에는 납세자보호담당관은 제75조에 따라 납세자보호위원회에 심의를 요구해야 한다.

⑤ 납세자보호담당관은 소관부서장이 제4항에 따른 시정요구를 수용한 경우에는 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서에 따라 즉시 그 결과를 권리보호요청인에게 통지해야 한다.

⑥ 납세자보호담당관은 권리보호 심의요청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 요청을 별지 제16호서식의 납세자보호위원회 심의제외 검토서를 작성하여 심의대상에서 제외하고(이하 "심의제외결정"이라 한다) 직권으로 심리하여 결정할 수 있다. 이 경우 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서에 따라 결정 결과를 권리보호요청인에게 통지해야 한다.

1. 직권시정, 관세조사 종결 등으로 심의요청 대상이 되는 행위가 존재

하지 아니한 경우

2. 권익을 침해당하거나 침해당할 우려가 있는 당사자가 아닌 사람이 심의를 요청한 경우
3. 대리권 없는 사람이 심의를 요청한 경우
4. 법 제118조의4제2항제1호부터 제4호까지 및 제7호에 해당하지 않는 사항에 대해 심의를 요청한 경우
5. 제60조에 따른 요청기간 내에 권리보호요청을 하지 아니한 경우
6. 제69조에 따른 보정요구에 대하여 보정기간 내에 필요한 보정을 하지 아니한 경우

제75조(납세자보호위원회 심의 요구) ① 납세자보호담당관은 별지 제46호 서식의 납세자보호위원회 심의요구서에 따라 납세자보호위원장에게 권리보호요청 안건에 대한 심의를 요구할 수 있다.

② 납세자보호담당관은 납세자보호위원회 회의 기일을 정하여 위원장과 각 위원에게 개최일 3일 전까지 통지하고, 권리보호요청 내용, 소관부서장 의견, 사실관계 조사내용, 심리의견 또는 판단, 관련 법령 및 판례 등 선결정례 등이 포함된 심의자료를 작성하여 배부해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 제2항에 따라 심의자료를 배부하는 때에 심의자료의 심리의견 또는 판단, 비밀유지가 필요한 조사정보 등을 제외한 부분(이하 "사전열람용 심의자료"라 한다)을 별지 제47호서식의 권리보호요청 심의자료 사전열람 안내문에 첨부하여 권리보호요청인과 소관부서장에게 송부해야 한다. 다만, 법 제110조의3제2항제2호부터 제4호까지에 해당하여 관세조사를 실시하는 경우는 제외한다.

④ 사전열람용 심의자료의 송부 및 열람방법은 제35조제4항을 준용한다.

⑤ 권리보호요청인이 추가증빙 또는 보충의견을 서면으로 제출하는 경우 회의 개최일 2일 전까지 제출해야 한다. 다만, 기한 내 제출이 어려울 경우 개최 당일에 제출하거나 위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑥ 납세자보호담당관은 권리보호요청인으로부터 추가증빙 또는 보충의견

을 즉시 소관부서장에 전달하고, 소관부서장은 회의 개최일 전날까지 추가 의견서를 제출해야 한다. 다만, 기한 내 제출이 어려울 경우 개최 당일에 제출하거나 위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑦ 납세자보호담당관은 제5항 또는 제6항에 따라 추가증빙 또는 보충의견을 서면으로 제출받는 경우 위원들에게 배부하여야 한다.

제76조(의견진술 안내) ① 납세자보호담당관은 권리보호요청인과 소관부서장에게 납세자보호위원회 개최일 3일 전까지 회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있음을 안내해야 한다.

② 제1항에 따른 안내를 받은 권리보호요청인이 법 제118조의5제7항 및 영 제144조의5제4항에 따라 의견진술을 하려는 경우에는 관할 세관관서의 납세자보호담당관에게 별지 제35호의2서식의 의견진술신청서를 제출하여 신청해야 한다.

③ 제2항에 따라 의견진술 신청을 받은 납세자보호담당관은 출석 일시 및 장소와 필요하다고 인정하는 진술시간을 정하여 납세자보호위원회 개최일 3일 전까지 권리보호요청인에게 통지해야 한다.

제77조(결정 및 통보) ① 납세자보호위원회 회의는 안건 설명, 권리보호요청인 또는 소관부서장의 의견진술, 납세자보호위원의 질문과 토론을 거친 후 표결에 따라 의결한다. 다만, 과태료와 관련된 권리보호요청은 안건의 내용이 경미한 경우 납세자보호위원회 위원장 및 납세자보호위원이 출석하지 않는 방식으로 회의를 개최할 수 있다.

② 납세자보호위원회는 권리보호 심의요청을 다음 각 호와 같이 결정한다.

1. 시정결정: 권리보호요청이 이유 있다고 인정되는 때의 시정한다는 결정
2. 일부시정결정: 권리보호요청이 이유 있다고 인정되는 때의 일부 시정한다는 결정
3. 시정불가결정: 권리보호요청이 이유 없다고 인정되는 때에는 시정하지 아니한다는 결정

③ 납세자보호담당관은 회의록을 작성하고, 납세자보호위원회 심의 결과

를 별지 제48호서식의 권리보호요청 의결서에 작성한다.

④ 납세자보호위원회 위원장은 제3항의 권리보호요청 의결서를 확인하여 별지 제20호서식의 납세자보호위원회 **심의결과 통보서**를 작성하고 관세청장 또는 세관장에게 즉시 통보한다.

제78조(결과통지) ① 세관장은 관세법 제118조의5제2항에 따라 세관 납세자보호위원회의 심의를 거쳐 결정하고 별지 제49호서식의 납세자보호위원회 심의 요청 결과 통지서에 따라 **그 결과를** 권리보호요청인에게 통지해야 한다.

② 납세자보호담당관은 제61조제1항의 기간까지 심의요청에 대한 결과를 통지하지 못한 때에는 권리보호요청인에게 그 사유를 문서로 통지해야 한다.

제79조(납세자보호담당관의 권리보호 및 결과통지) ① 납세자보호담당관은 제59조제2항에 따라 납세자의 권리를 보호할 때에는 제68조, 제71조부터 제72조, 제74조부터 제77조를 준용한다.

② 납세자보호담당관은 제1항에 따라 납세자의 권리를 보호한 경우에는 그 결과를 납세자보호관에게 보고한 후 별지 제37호서식의 납세자 권리보호 결과 통지서에 따라 관련 납세자에게 통지**해야** 한다.

제80조(시정 조치) ① 소관부서장은 납세자보호위원회의 심의 결과에 따라 **세관장의 권리보호요청에** 대한 결정이 있는 후에는 즉시 결정 내용에 따른 필요한 조치를 해야 한다.

② 소관부서장은 제1항에 따른 필요한 조치를 하고 **별지 제49호의2서식의 권리보호요청 조치결과 통보서에 따라 그 결과**를 납세자보호담당관에게 통보해야 한다.

제81조(취소 또는 변경 요청 안내) 납세자보호담당관은 권리보호요청인에게 제78조제1항에 따른 **세관장**의 결과 통지를 받은 날부터 7일 이내에 관세청장에게 그 결정의 취소 또는 변경을 요청할 수 있음을 안내해야 한다.

- 제82조(사후처리)** ① 납세자보호담당관은 권리보호요청 처리 과정이나 납세자보호위원회 심의 과정에서 세관공무원의 행위가 제57조제1항제4호 라목에 해당하는 것으로 확인한 경우에는 별지 제50호서식의 권리침해 사실확인서에 관련 증빙을 첨부하여 본부세관 감사담당관 또는 관세청 감사관에게 문서로 통보하고 징계 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 요구를 받은 본부세관 감사담당관 또는 관세청 감사관은 감찰 조사 등 필요한 조치를 하고 그 결과를 본부세관 납세자보호담당관에게 통보하여야 한다.
- ③ 납세자보호담당관은 납세자보호위원회 심의 결과 제57조제1항제4호에 따른 세관공무원의 위법·부당한 행위가 사실로 확정되고 납세자 권익이 심각하게 침해될 우려가 있는 경우 권리보호요청인에게 별지 제49호서식의 납세자보호위원회 심의 요청 결과 통지서를 통지할 때에 별지 제51호서식의 조사팀 교체 신청서를 함께 통지하여 납세자의 의사를 확인해야 한다. 다만, 납세자가 당초 권리보호요청 내용에 조사팀 교체 의사를 표명한 경우 조사팀 교체 신청서의 교부를 생략할 수 있다.

- 제83조(조사팀 교체)** ① 납세자보호담당관은 제82조제3항에 따라 납세자의 조사팀 교체 의사를 확인한 경우에는 소관부서장에게 그 사실을 통보하고, 별지 제52호서식의 시정명령 요청서에 따라 관세청 납세자보호관에게 시정명령을 요청해야 한다. 다만, 제82조제3항의 단서에 해당하는 경우 제77조제4항에 따라 소관부서장에게 통지를 할 때 조사팀 교체 신청 사실을 통보한 것으로 본다.
- ② 납세자보호관은 제1항에 따른 요청 사항을 검토하여 접수 후 2일 이내에 요청관서 납세자보호담당관에게 별지 제53호서식의 시정명령서를 통보한다. 다만, 조사팀 교체가 타당하지 않은 경우 그 사유를 기재하여 별지 제54호서식의 시정명령 요청 처리결과 통보서를 통보한다.
- ③ 납세자보호담당관은 제2항에 의한 결과에 따라 소관부서장에게 시정명령서 또는 불승인 사실을 통지하고, 납세자에게는 별지 제55호서식의 조사팀 교체신청 처리결과 통지서를 통지한다.

④ 제3항에 따라 시정명령을 받은 소관부서장은 조사팀을 교체해야 한다. 다만 인력수급상 구성원 전체 교체가 곤란할 경우 위법·부당한 행위를 초래한 조사공무원만 교체할 수 있다

제84조(관세청 납세자보호위원회를 통한 권리보호요청 처리) ① 권리보호요청인은 법 제118조의5제2항에 따른 통지를 받은 경우 통지를 받은 날부터 7일(7일이 경과하기 전에 관세조사 기간이 종료되는 경우에는 그 종료일로 한다) 이내에 별지 제35호서식의 관세조사 권리보호요청서에 따라 관세청장에게 그 결정의 취소 또는 변경을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 별지 제35호서식의 관세조사 권리보호요청서가 관세청장이 아닌 세관관서장에게 제출된 경우에는 그 심의요청서를 접수한 세관관서장은 즉시 관세청장에게 이송해야 한다. 이 경우 최초 세관관서에 접수된 날에 심의를 요청한 것으로 본다.

③ 관세청 납세자보호위원회의 운영과 관련하여 제68조부터 제78조까지, 제80조 및 제82조를 준용한다. 이 때 "납세자보호담당관"은 "납세자보호관"으로, "관할 세관관서장"은 "관세청장"으로 보고, "법 제118조의5제2항"은 "법 제118조의5제4항"으로 본다.

제85조(심의사례 활용) ① 세관공무원은 관세조사 등의 행정을 집행할 때에 일관되게 유지되는 심의사례를 존중하여 납세자의 권익이 침해되지 않도록 유의해야 한다.

② 납세자보호관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관련 국장·과장에게 통보하여 불합리한 관세법령이나 업무처리절차 등의 개선을 건의할 수 있다.

1. 납세자보호위원회 심의과정에서 불합리한 관세법령 또는 업무처리절차에 대한 개선의 필요성이 제기된 경우
2. 납세자보호위원회 결정 사례에 비추어 볼 때 훈령·예규 등의 개정 등이 필요하다고 인정되는 경우
3. 그 밖에 관세행정 집행에 있어서 중요하다고 인정되는 납세자보호위원회 결정 사례

제3절 일반 관세행정에 대한 권리보호요청 처리

제1관 권리보호요청의 접수 및 확인

제86조(권리보호요청 절차) ① 권리보호요청인은 제57조제3항에 해당하는 권리침해 사실이 있는 경우에는 관세행정 처분이 완료되기 전까지 관할 세관관서의 납세자보호담당관에게 별지 제36호서식의 일반 관세행정 권리보호요청서를 방문, 우편, 인터넷 등으로 제출하여 권리보호를 요청할 수 있다. 다만, 「관세법 등에 따른 과태료 부과징수에 관한 훈령」에 따라 의견진술을 한 때에는 권리보호를 요청한 것으로 본다.

② 권리보호요청인은 제1항에 따라 권리보호를 요청할 때에는 별지 제36호서식의 일반 관세행정 권리보호요청서 뒷면의 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보 및 고유식별정보의 수집·이용에 대한 동의를 해야 한다.

제87조(접수) 납세자보호담당관은 제86조에 따라 권리보호요청을 받은 경우에는 권리보호요청인 인적사항, 요청 내용과 처리 과정을 관세청 전자통관시스템에 입력하여 처리가 완료될 때까지 전산으로 관리해야 한다. 이 경우 관세청 전자통관시스템에서 부여된 접수번호(사건번호)를 **권리보호요청**인에게 유선, 전자우편 등으로 안내해야 한다.

제88조(보정요구) 보정요구 대상, 절차 및 기간 등은 제69조를 준용한다.

제89조(신청의 취하 및 반려) 취하신청 방법 및 처리절차, 신청의 반려 등은 제70조를 준용한다. 이 때 "제67조"는 "제86조", "제57조제1항"은 "제57조제3항"으로 본다.

제90조(의견조회 및 자료요청) ① 납세자보호담당관은 권리보호요청을 처리하기 위하여 필요한 경우 소관부서장에게 별지 제40호서식의 권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청)서에 따라 자료 등을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 자료 등의 제출을 요구받은 소관부서장은 별지 제36호

서식의 일반 관세행정 권리보호요청서의 내용을 충분히 검토하여 구체적이고 명료하게 의견서를 작성한 후 관련 자료 등을 첨부하여 의견 조 회 및 자료요청을 받은 날부터 3일 이내에 별지 제41호서식의 권리보호 요청에 대한 의견조회(자료요청) 회보서에 따라 회신해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 권리보호요청에 대하여 소관부서장이 제출한 의견 서 및 관련 증빙 서류를 종합하여 검토해야 하며, 필요한 경우 직권으로 사 실관계 등을 확인할 수 있다.

제91조(집행 일시중지 요청) ① 납세자보호담당관은 권리보호요청 처리를 위해 필요하다고 인정되는 경우 제90조에 따라 소관부서장에게 일시중 지에 대한 의견조회 후 별지 제56호서식의 집행 일시중지 요청서에 따 라 소관부서장에게 그 집행을 일시중지를 요청할 수 있다.

② 납세자보호담당관은 납세자보호위원회 운영을 위해 필요하다고 인정 되는 경우에는 별지 제56호서식의 집행 일시중지 요청서에 따라 소관부 서장에게 그 집행을 일시중지를 요청해야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 납세자보호담당관은 다음 각 호의 경 우에는 일시중지를 요청하지 아니할 수 있다.

1. 납세자가 일시중지를 원하지 않는 경우
2. 권리보호요청 내용이 그 집행을 기피하려는 것으로 영 제144조의5제3 항에 준하는 경우
3. 소관부서장이 회신한 집행의 불가피한 사유 등이 타당한 경우(제1항 에 한정한다)

④ 제1항 및 제2항에 따른 집행의 일시중지 기간은 제61조제2항에 따른 처리기한까지로 할 수 있다.

⑤ 제2항에 따른 집행의 일시중지를 요청받은 소관부서장은 집행을 일 시중지 해야 한다. 이 경우 그 집행의 처리기간은 일시중지된 기간만큼 자동으로 연장된다.

제92조(권리보호 심의 일시중지 요청) 권리보호 심의 일시중지 사유, 기간 및 처리절차 등은 제73조를 준용한다. 이 때 "제67조"는 "제86조", "제72

조"는 "제91조"로 본다.

제2관 권리보호요청의 처리

- 제93조(직권처리 및 결과 통지)** ① 소관부서장은 제90조제1항에 따라 의견조회를 받은 권리보호요청이 이유 있다고 인정되는 경우에는 직권으로 시정해야 한다. 이 경우 시정조치와 관련된 서류를 제90조제2항에 따라 별지 제41호서식의 권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청) 회보서에 첨부하여 회신해야 한다.
- ② 납세자보호담당관은 제1항의 회신을 받은 때에는 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서에 따라 즉시 그 결과를 권리보호요청인에게 통지해야 한다.
- ③ 납세자보호담당관은 권리보호요청이 제57조제3항에 해당한다고 판단되는 경우에는 소관부서장에게 별지 제44호서식의 권리보호요청 시정요구서를 송부하여 시정을 요구할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 시정요구를 받은 소관부서장은 3일 이내에 수용 여부를 결정하여 별지 제45호서식의 권리보호요청 시정요구에 대한 결과통보서에 따라 납세자보호담당관에게 통보해야 한다. 이 경우 소관부서장이 시정요구를 수용할 수 없다고 통보한 경우에는 납세자보호담당관은 제94조에 따른 시정명령을 요청하거나 제95조에 따라 납세자보호위원회에 심의를 요구해야 한다.
- ⑤ 납세자보호담당관은 소관부서장이 제4항에 따른 시정요구를 수용한 경우에는 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서에 따라 그 결과를 권리보호요청인에게 통지해야 한다.
- ⑥ 납세자보호담당관은 권리보호 심의요청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 요청을 별지 제16호서식의 납세자보호위원회 심의제외 검토서를 작성하여 심의대상에서 제외하고(이하 "심의제외결정"이라 한다) 직권으로 심리하여 결정할 수 있다. 이 경우 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서에 따라 결정 결과를 권리보호요청

인에게 통지해야 한다.

1. 직권시정, 과태료 납부 등으로 심의요청 대상이 되는 행위가 존재하지 아니한 경우
2. 권익을 침해당하거나 침해당할 우려가 있는 당사자가 아닌 사람이 심의를 요청한 경우
3. 대리권 없는 사람이 심의를 요청한 경우
4. 법 제118조의4제2항제1호부터 제4호까지 및 제7호에 해당하지 않는 사항에 대해 심의를 요청한 경우
5. 제60조에 따른 요청기간 내에 권리보호요청을 하지 아니한 경우
6. 제88조에 따른 보정요구에 대하여 보정기간 내에 필요한 보정을 하지 아니한 경우

제94조(시정명령 요청) ① 납세자보호담당관은 제93조제3항에 따른 시정요구에 대하여 소관부서장이 수용할 수 없다고 통보한 경우에는 즉시 별지 제52호서식의 시정명령 요청서에 따라 관세청 납세자보호관에게 시정명령을 요청할 수 있다. 다만, 소관부서장이 시정요구를 수용할 수 없다고 통보한 사유가 정당하다고 판단되는 경우에는 관세청 납세자보호관에게 시정명령을 요청하지 아니할 수 있다.

② 제1항 본문에 따라 시정명령을 요청 받은 납세자보호관은 별지 제52호서식의 시정명령 요청서를 검토하여 시정명령요청이 정당한 경우에는 요청받은 날부터 3일 이내에 별지 제53호서식의 시정명령서에 따라 시정명령을 통보해야 한다.

③ 제2항에 따라 별지 제53호서식의 시정명령서를 받은 납세자보호담당관은 즉시 소관부서장에게 통보하고, 별지 제38호서식의 권리보호요청 처리결과 통지서에 따라 권리보호요청인에게 통지한다. 이 경우 별지 제53호서식의 시정명령서를 받은 소관부서장은 즉시 시정명령을 이행해야 한다.

④ 제1항 본문에 따라 시정명령을 요청받은 납세자보호관은 시정명령요청이 정당하지 아니한 경우에는 별지 제54호서식의 시정명령 요청 처

리결과 통보서에 따라 그 내용을 통보한다. 이 경우 관할 세관관서 납세자보호담당관은 즉시 소관부서장에게 통보하고 필요시 납세자보호위원회에 심의를 요구할 수 있다.

제95조(납세자보호위원회 심의 요구) 납세자보호위원회 심의 요구, 심의자료 배부 등 납세자보호위원회 심의 요구 및 절차에 대해서는 제75조를 준용한다.

제96조(의견진술 안내) 납세자보호담당관은 권리보호요청인과 소관부서장에게 납세자보호위원회 개최일 3일 전까지 회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있음을 안내해야 한다.

제97조(결정 및 통보) 납세자보호위원회 의결 절차, 결정 유형 등에 대해서는 제77조를 준용한다.

제98조(결과통지) 납세자보호위원회 심의 결과 통지 등에 대해서는 제78조를 준용한다. 이 때 "제61조제1항"은 "제61조제2항 및 제3항"으로 본다.

제99조(시정 조치) 소관부서장의 납세자보호위원회 심의 결과에 따른 조치사항은 제80조를 준용한다.

제100조(사후처리) ① 납세자보호담당관은 권리보호요청 처리 과정이나 납세자보호위원회 심의 과정에서 세관공무원의 행위가 제57조제3항제4호에 해당하는 것으로 확인한 경우에는 별지 제50호서식의 권리침해 사실확인서에 관련 증빙을 첨부하여 본부세관 감사담당관 또는 관세청 감사관에게 문서로 통보하고 징계 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 요구를 받은 본부세관 감사담당관 또는 관세청 감사관은 필요한 조치를 하고 그 결과를 세관관서 납세자보호담당관에게 통보해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 권리보호요청 처리 과정에서 제57조제3항에 따른 관세공무원의 행위가 사실로 확인되고 납세자 권익이 심각하게 침해될 우려가 있는 경우 별지 제44호서식의 권리보호요청 시정요구서에 따

라 소관부서장에게 담당자 교체 등 시정을 요구할 수 있다.

제101조(납세자보호담당관의 권리보호 및 결과통지) ① 납세자보호담당관은 제59조제2항에 따라 납세자의 권리를 보호할 때에는 제87조, 제90조부터 제91조, 제93조부터 제97조를 준용한다.

② 납세자보호담당관은 제1항에 따라 납세자의 권리를 보호한 경우에는 그 결과를 납세자보호관에게 보고한 후 별지 제37호서식의 납세자 권리 보호 결과 통지서에 따라 관련 납세자에게 통지하여야 한다.

제102조(심의사례 활용) 납세자보호위원회 심의사례 활용에 대해서는 제85조를 준용한다.

제7장 납세자권리헌장

제103조(납세자권리헌장 제정) ① 관세청장은 법 제110조에 따라 납세자 권리헌장을 제정·고시하여 납세자에게 납세자로서 보장받을 수 있는 권리를 알려 주어야 한다.

② 납세자보호관은 납세자권리헌장의 제정·개정 등 납세자권리헌장에 관련된 업무를 지도·감독한다.

제104조(납세자권리헌장 교부) ① 소관부서장은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제57호서식의 납세자권리헌장을 반드시 교부해야 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 경우에는 권리구제 절차 등을 설명해야 한다.

1. 법 제283조에 따른 관세범(「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특별법」 제23조제1항부터 제4항까지에 따른 죄를 포함한다)에 관한 조사를 하는 경우
2. 관세의 과세표준과 세액의 결정 또는 경정을 위하여 납세자를 방문 또는 서면으로 조사(법 제110조의2에 따른 통합조사를 포함한다)하는 경우
3. 징수권의 확보를 위하여 압류를 하는 경우

4. 보세판매장에 대한 조사를 하는 경우

- ② 납세자보호담당관은 세관관서를 찾아온 납세자가 납세자의 권리를 알 수 있도록 민원창구 등에 납세자권리헌장을 항상 비치해야 한다.
- ③ 납세자보호담당관은 소관부서장이 납세자에게 각종 안내문 발송 시 납세자권리헌장을 함께 발송하도록 요청할 수 있다.

제105조(납세자권리헌장 준수) ① 세관공무원은 납세자권리헌장의 내용을 숙지하고 납세자권리헌장에 나타난 납세자의 권리를 보호하여야 한다.

② 세관관서장은 소속 공무원에 대하여 납세자권리헌장의 제정·개정취지와 내용을 정기적으로 교육해야 하며, 관련 규정을 위반하여 납세자의 권리를 침해한 소속 공무원에 대해서는 징계 등 그 밖에 필요한 조치를 해야 한다.

제8장 관세조사 모니터링 및 제도개선

제1절 관세조사 모니터링

제106조(모니터링 대상 업체 통보) ① 관세조사 소관 부서장은 조사착수일부터 3일 이내에 별지 제58호서식의 관세조사 모니터링 대상자 명단에 따라 모니터링 대상자(이하 "실시간 모니터링 대상자"라 한다)의 개인정보 수집·활용 동의를 받아 실시간 모니터링 대상자를 납세자보호담당관에게 통보해야 한다.

② 관세조사 소관 부서장은 관세조사 결과통지서 발송일로부터 7일 이내에 별지 제58호서식의 관세조사 모니터링 대상자(이하 "사후 모니터링 대상자"라 한다)의 개인정보 수집·활용 동의를 받아 사후 모니터링 대상자를 납세자보호담당관에게 통보해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 제1항 및 제2항에 따라 수집한 개인정보를 모니터링 용도로만 활용해야 한다.

제107조(모니터링 실시) ① 납세자보호담당관은 제106조제1항에 따른 실시간 모니터링 대상자에 대한 조사기간을 착수·진행·종결 단계로 구분하여 별지 제59호서식의 실시간 고객평가 체크리스트에 따라 관세청

전자통관시스템, 전자우편, 전화 등을 통한 모니터링을 실시해야 한다.

② 납세자보호담당관은 제1항에 따른 실시간 모니터링 과정에서 제57조제1항 각 호에 해당하는 사항이 발견될 경우에는 즉시 시정조치 될 수 있도록 관세조사 소관 부서장에게 통보해야 한다.

③ 납세자보호담당관은 제106조제2항에 따른 사후 모니터링 대상자를 통보받은 후 3일 이내에 별지 제60호서식의 고객평가 체크리스트에 따라 관세청 전자통관시스템, 전자우편, 전화 등을 통한 모니터링을 실시해야 한다.

④ 납세자보호담당관은 제3항에 따른 사후 모니터링 대상자 중 무작위 선별방식으로 대상자를 선별한 후 현장을 방문하여 별지 제60호서식의 고객평가 체크리스트에 의한 모니터링(이하 "현장방문 모니터링"이라 한다)을 실시할 수 있다.

⑤ 납세자보호담당관은 제1항부터 제4항까지 규정에 따라 실시한 모니터링 결과를 관세조사 소관 부서장에게 통보하여야 하며, 모니터링을 통해 불만사항이 제기된 경우 관세조사 소관 부서장이 그 불만사항을 해소하기 위해 필요한 조치를 하도록 요청해야 한다.

⑥ 관세조사 소관 부서장은 제2항에 따른 시정해야 할 사항과 제5항에 따른 불만사항 등에 대한 조치결과를 요청받은 날부터 5일 이내에 납세자보호담당관실로 회신해야 한다.

제108조(납세자보호위원회 심의 및 재심의) ① 납세자보호담당관은 모니터링 과정에서 제57조제1항 각 호에 해당하는 사실이 확인된 경우 별지 제46호서식의 납세자보호위원회 심의요구서에 따라 납세자보호위원회의 심의를 요구하고, 심의 결과를 납세자보호관에게 보고해야 한다.

② 제1항에 따라 보고를 받은 납세자보호관은 해당 납세자보호위원회 의결 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 별지 제46호서식의 납세자보호위원회 심의요구서에 따라 관세청 납세자보호위원회에 심의를 요구할 수 있다.

1. 관세행정에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우

2. 관련 법령, 종전의 법령 해석 및 결정 사례 또는 대법원 판례 등에 배치되는 경우
3. 사실관계 미비 또는 새로운 사실관계 확인 등으로 재검토가 필요한 경우

제109조(준용 규정) 제108조에 따른 납세자보호위원회의 운영과 관련하여 제58조, 제71조부터 제83조까지를 준용한다.

제110조(사후관리) 관세조사 소관 국(과)장은 제107조제6항에 따른 조치 결과 등을 이용하여 자체 개선방안을 마련하여 재발 방지를 위한 교육 등에 활용해야 한다.

제2절 제도개선

제111조(제도개선 과제 발굴) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 고충민원, 관세청 전자통관시스템의 불만사항, 국민신문고 민원 및 권리보호요청 등에 대하여 발생 원인을 분석하고 법령의 개정 등 제도개선 과제를 발굴해야 한다.

② 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 관세심사위원회, 납세자보호위원회 등의 회의 시 내·외부 위원들로부터 관세행정에 대한 건의사항 등을 수렴하여 이를 제도개선에 활용해야 한다.

③ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제1항에 따른 민원 발생원인 분석 외에도 업무수행 과정에서 납세자에게 불편을 주는 제도를 찾아 개선되도록 노력해야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 개선대상 제도는 법령, 시행규칙, 훈령, 업무지침, 전자통관시스템 등 관세행정의 운영 전반에 관한 모든 것을 포함한다.

⑤ 본부세관의 납세자보호담당관은 제4항에 해당하는 발굴된 제도개선 과제를 별지 제61호서식의 제도개선 과제보고서에 따라 매 반기 말 다음 달 10일까지 관세청 납세자보호관에게 제출해야 한다.

⑥ 납세자 및 세관공무원은 업무처리과정에서 개선 사항이 있을 경우 납세자보호관 및 납세자보호담당관에게 제도개선을 요청할 수 있다.

제112조(납세자보호관의 제도개선 권고) 납세자보호관은 제111조에 따라 제출된 제도개선 과제를 분석하여 주무부처에 법령개정을 건의하거나 주무국실에 제도개선을 권고하고 관리해야 한다.

제113조(관세청 납세자보호위원회를 통한 제도개선 권고) ① 관세청 납세자보호위원회 위원장(이하 이 조에서 ‘위원장’이라 한다) 또는 납세자보호관은 납세자의 권리보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 관세청 납세자보호위원회의 안건으로 상정하여 심의를 거쳐 소관국장에게 제도개선을 권고할 수 있다.

② 납세자보호관은 위원장이 선정하거나 자체 발굴한 제도개선 사항에 대한 개선안을 마련하고 소관국장의 의견조회를 거쳐 위원장 및 각 위원에게 사전에 보고해야 한다. 이 경우 위원장 및 각 위원이 자문한 사항은 신속하게 검토하여 개선안에 반영해야 한다.

③ 위원장 또는 납세자보호관이 관세청 납세자보호위원회에 상정한 제도개선 안건은 각 안건별 개별심의를 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 여러 안건에 대해 일괄심의를 할 수 있다.

④ 납세자보호관은 관세청 납세자보호위원회에서 제도개선 권고로 의결한 사안에 대해 의결서와 보고서 등을 소관국에 통보한다.

⑤ 납세자보호담당관은 제1항에 따른 관세청 납세자보호위원회의 심의를 위하여 소관국 직원, 이해관계자 등에 대해 회의에 출석 및 의견진술을 요구할 수 있다. 다만, 출석이 어려울 경우 서면으로 의견을 제출할 수 있다.

⑥ 납세자보호관은 제111조제1항 및 제2항에 따른 제도 및 절차 개선 업무를 수행할 때 필요한 경우 소관국에 관련 자료 및 서류 등의 제출을 요구할 수 있다.

제114조(제도개선 과제 관리) 제112조 및 제113조제4항에 따라 제도개선 권고를 받은 소관국장은 권고를 받은 날부터 2개월 이내 과제별 제도개선 진행상황 및 추진일정을 납세자보호관에게 보고해야 한다.

제9장 보칙

제115조(점검) ① 납세자보호관은 필요한 경우 본부세관 납세자보호담당관의 업무처리 사항과 소관부서장의 납세자 권리침해 여부에 대한 점검 계획을 수립하여 점검을 실시할 수 있다. 이 경우 납세자보호관은 본부세관 납세자보호담당관의 업무처리 사항 및 세관관서장의 납세자 권리침해 여부에 대한 점검에 대하여 본부세관 납세자보호담당관에게 위임할 수 있다.

② 제1항에 따른 점검 결과 이 규정에 위반되는 사항을 발견한 경우에는 담당공무원에게 시정을 요구하고, 해당 세관장에게 필요한 조치를 취하도록 건의할 수 있다.

제116조(재검토기한) 관세청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<고시 제2024-54호, 2024. 11. 11.>

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 11월 11일부터 시행한다.

제2조(다른 행정규칙의 폐지) 이 고시 시행과 동시에 「관세청 납세자보호에 관한 훈령」(관세청 훈령 제2311호, 2024.2.28.) 및 「납세자권리헌장 제정에 관한 고시」(관세청 고시 제2020-30호, 2020.9.1.)는 폐지한다.

부 칙<고시 제2024-81호, 2024. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 2025년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙<고시 제2025-36호, 2025. 6. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 2025년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙<고시 제2025-74호, 2025. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙<고시 제2026-36호, 2026. 6. 1.>

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 6월 1일부터 시행한다.

서 식 목 록

서식번호	서 식 명	관련조문	페이지
1	위촉장	제12조	
2	서약서	제12조	
3	납세자보호위원회 위원장 직무대행 지명서	제12조	
4	납세자보호위원회 민간위원 자격 자가진단서	제12조	
5	납세자보호위원회 제척 · 회피 사전진단서	제13조	
6	고충민원 신청서	제17 · 24 · 33조	
7	고충민원 처리기한 연장 통지서	제19조	
8	납세자보호제도 이용 동의서	제26조	
9	고충민원 취하서	제29조	
10	고충민원 처리결과 통지서	제29 · 39조	
11	고충민원에 대한 의견조회서	제30 · 31조	
12	고충민원에 대한 의견회보서	제30 · 31 · 34조	
13	처분자료 열람 · 제출 요구서	제32조	
14	고충민원 시정요구서	제34조	
15	고충민원 시정요구에 대한 결과통보서	제34조	
16	납세자보호위원회 심의제외 검토서	제34 · 74 · 93조	
17	고충민원 심의자료	제35조	
18	고충민원 심의자료 사전열람 안내	제35조	
19	고충민원 의결서	제37조	
20	납세자보호위원회 심의결과 통보서	제37 · 44 · 77조	
21	고충민원 조치결과 통보서	제37조	
22	고충민원 결정요청서	제38조	
23	고충민원 결정서	제38조	
24	관세조사범위 확대 신청서	제41조	
25	관세조사범위 확대 심의자료	제43조	
26	관세조사범위 확대 의결서	제44조	
27	관세조사범위 확대(제한) 통보서	제45조	
28	관세조사 일시중지 통지(통보)서	제46조	
29	관세조사 중지 신청서	제47조	
30	관세조사 중지(제한) 통보서	제49조	
31	장부 등 보관기간 연장 신청서	제50조	

서식번호	서 식 명	관련조문	페이지
32	장부 등 보관기간 연장 심의자료	제52조	
33	장부 등 보관기간 연장 의결서	제53조	
34	장부 등 보관기간 연장(제한) 통보서	제54조	
35	관세조사 권리보호요청서	제58 · 67 · 84조	
35-2	의견진술신청서	제68조	
36	일반 관세행정 권리보호요청서	제58 · 86조	
37	납세자 권리보호 결과 통지	제79 · 101조	
38	권리보호요청 처리결과 통지서	제62 · 70 · 74 · 93 · 94조	
39	권리보호요청 취하서	제70조	
40	권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청)서	제71 · 90조	
41	권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청) 회보서	제71 · 74 · 90 · 93조	
42	관세조사 일시중지 요청서	제72조	
43	권리보호 심의 일시중지 요청서	제73조	
44	권리보호요청 시정요구서	제74 · 93 · 100조	
45	권리보호요청 시정요구에 대한 결과통보서	제74 · 93조	
46	납세자보호위원회 심의요구서	제75 · 108조	
47	권리보호요청 심의자료 사전열람 안내	제75조	
48	권리보호요청 의결서	제77조	
49	납세자보호위원회 심의 요청 결과 통지서	제78 · 82 · 98조	
49-2	권리보호요청 조치결과 통보	제80조	
50	권리침해 사실확인서	제82 · 100조	
51	조사팀 교체 신청서	제82조	
52	시정명령 요청서	제83 · 94조	
53	시정명령서	제83 · 94조	
54	시정명령 요청 처리결과 통보서	제83 · 94조	
55	조사팀 교체신청 처리결과 통지서	제83조	
56	집행 일시중지 요청서	제91조	
57	납세자관리현장	제104조	
58	관세조사 모니터링 대상자 명단	제106조	
59	관세조사 모니터링 설문목록	제107조	
60	관세조사 모니터링 사후 설문목록	제107조	
61	제도개선 과제보고서	제111조	

위 축 장

(인적사항)

귀하를 관세청(○○본부세관) 납세자보호
위원회 위원(위원장)으로 위촉합니다.

(위촉기간 : . . ~ . .)

년 월 일

관 세 청 장(○○세관장)

서 약 서

본인은 「납세자보호위원회」 위원으로 안건을 심의함에 있어 관련 규정과 양심에 따라 공정하게 심의함과 동시에 아래 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 납세자보호위원회 상정안건 검토에 철저를 기하도록 노력하며, 객관적인 입장에서 공정하고 타당하게 직무를 수행 하겠습니다.
2. 본인은 공정하고 청렴한 직무수행으로 직무와 관련된 일체의 알선·청탁을 하지 않으며, 이해관계인 등이 접촉을 시도할 때에는 그 사실을 즉시 소속 납세자보호위원회에 통보 하겠습니다.
3. 본인은 공정한 심의를 위해 납세자보호위원회 위원 임기 중에는 본인 또는 다른 위원이 납세자보호위원회 위원임을 외부에 알리지 않으며, 심의과정에서 알게 된 내용에 대해 비밀을 엄수 하겠습니다.
4. 본인은 심의와 관련하여 알게 된 정보에 대하여는 공정한 업무집행과 납세자의 비밀보호를 위해 타인에게 제공 또는 누설하지 아니 하겠습니다.
5. 본인은 납세자보호위원회 심의·의결과정에서 관련 규정에 따른 제척사유에 해당하는 경우 해당 안건의 심의·의결을 회피 하겠습니다.

20 년 월 일

서 약 자 성 명 :

- 주소 :
- 전화번호 :
- 생년월일 :

○○세관장(관세청장) 귀하

○○본부세관 납세자보호위원회 위원장 직무대행 지명서

납세자보호위원회
위원장

□ 납세자보호위원회 위원장 직무대행 근거 법령

❖ 「관세법 시행령」 제144조의3(납세자보호위원회)

- ④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 관세청장(본부세관에 두는 위원회의 경우에는 해당 세관장을 말한다)이 위촉하는 위원(이하 이 조에서 "민간위원"이라 한다) 중 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

❖ 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 제13조(운영)

- ⑥ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 제12조제6항에 따라 미리 지명한 민간위원이 위원장의 직무를 대행한다.

□ 납세자보호위원회 위원장 직무대행 지명

- 상기 법령에 따라 납세자보호위원회 민간위원 중 아래 직무대행 순서에 따라 위원장 직무대행자를 지명합니다.

－ 직무대행 지명순서 : 20 . . . 자로 시행

순서	성명	생년	구분	순서	성명	생년	구분
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

【뒷면】

□ 자가진단 대상 납세자보호위원회 심의 안건 정보

납세자보호 위원회	안건 번호	조사대상자(신청인)		대리인	
		상호	성명	상호	성명
0000년 0회					
0000년 0회					

□ 납세자보호위원회 심의·의결 제척·회피 사유

연번	진 단 내 용
1	심의의 대상이 되는 관세조사, 처분 등을 받는 사람(이하 “조사대상자”)인 경우 또는 조사대상자의 관세조사, 처분 등에 대하여 관세법 제112조에 따라 조력을 제공하거나 제공했던 사람인 경우
2	1번에 규정된 사람의 친족(배우자, 4촌 이내의 혈족 및 2촌 이내의 인척)이거나 친족이었던 경우
3	1번에 규정된 사람의 사용인이거나 사용인이었던 경우
4	심의의 대상이 되는 관세조사에 관하여 증언 또는 감정을 한 경우
5	심의의 대상이 되는 관세조사 착수일 전 최근 5년 이내에 조사대상자의 법에 따른 신고·신청·청구에 관여했던 경우
6	4번 또는 5번에 해당하는 법인 또는 단체에 속하거나 심의의 대상이 되는 관세조사의 착수일 전 최근 5년 이내에 속했던 경우
7	그 밖에 조사대상자 또는 조사대상자의 관세조사, 처분 등에 대하여 법 제112조에 따라 조력을 제공하는 자의 업무에 관여하거나 관여했던 경우

0000년 제00회 납세자보호위원회 제척·회피 사전진단서

□ 납세자보호위원회 심의 안건 당사자

안건 연번	조사대상자(신청인)		대리인	
	상호	성명	상호	성명

□ 납세자보호위원회 심의·의결 제척·회피 사유

연번	진 단 내 용	진단사항	
		예	아니오
1	심의의 대상이 되는 관세조사, 처분 등을 받는 사람(이하 “조사대상자”)인 경우 또는 조사대상자의 관세조사, 처분 등에 대하여 관세법 제112조에 따라 조력을 제공하거나 제공했던 사람인 경우		
2	1번에 규정된 사람의 친족(배우자, 4촌 이내의 혈족 및 2촌 이내의 인척)이거나 친족이었던 경우		
3	1번에 규정된 사람의 사용인이거나 사용인이었던 경우		
4	심의의 대상이 되는 관세조사에 관하여 증언 또는 감정을 한 경우		
5	심의의 대상이 되는 관세조사 착수일 전 최근 5년 이내에 조사대상자의 법에 따른 신고·신청·청구에 관여했던 경우		
6	4번 또는 5번에 해당하는 법인 또는 단체에 속하거나 심의의 대상이 되는 관세조사의 착수일 전 최근 5년 이내에 속했던 경우		
7	그 밖에 조사대상자 또는 조사대상자의 관세조사, 처분 등에 대하여 법 제112조에 따라 조력을 제공하는 자의 업무에 관여하거나 관여했던 경우		

「관세법 시행령」 제144조의4에 따라 위와 같이 제00회 납세자보호위원회 안건에 대한 심의·의결의 제척·회피 사유 해당여부를 확인하였습니다.

년 월 일

성명 : (서명)

※ 사전진단서 작성 후 00본부세관 납세자보호담당관에게 납세자보호위원회 개최일 전 날까지 전자우편(00000@korea.kr), 팩스(000-0000-0000) 등으로 회신해주시기 바랍니다.

【앞면】

고충민원 신청서

접수번호		접수일		처리기간 14일	
민 원 인	성 명 (상 호)		생년월일 (사업자등록번호)		
	주 소 (사업장)				
	전화번호 (휴대전화)		전자우편 주소 전자우편 결과통지 ☐ 동의 ☐ 비동의		
관련 분야	☐ 통관 ☐ 심사 ☐ 조사 ☐ FTA ☐ 일반행정				
고 충 내 용	※ 작성할 사항이 많을 경우 별지에 작성합니다.				
환급청구시 계좌번호					
첨부서류	1. 2.				
위와 같은 사유로 고충민원을 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 신청인 : _____ 서명 또는 (인) 위 대리인 : _____ 서명 또는 (인) _____세관장 귀하					
유의사항 1) 뒷면에 표시된 개인정보 관련 동의여부를 반드시 선택하시기 바랍니다. 2) 대리인이 있는 경우 뒷면에 있는 대리인 위임장을 작성하시기 바랍니다. 3) 신청인 또는 대리인 표시란에 자필로 서명한 경우 날인을 하지 않아도 무방합니다. 4) 신청서를 전자우편으로 제출하거나, 전자우편 통지에 동의하신 경우, 전자우편을 통해 신속하게 처리결과를 안내해드립니다.					

【뒷면】

본인의 고충처리와 관련한 동의사항

본인은 세관공무원이 이 사건 고충민원을 처리함에 있어서 「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 증빙자료를 확인하거나, 직접 수집하는 것에 동의합니다.

또한, 아래와 같이 「개인정보보호법」에 따른 개인정보와 고유식별정보의 수집·이용에 동의하지 않는 경우 민원서류의 접수 및 처리 불가 등 불이익이 있을 수 있음을 확인하였습니다.

개인정보 보호 및 이용에 관한 안내

동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익(민원서류 접수 및 처리 불가)이 있을 수 있고, 「개인정보보호법」 제15조 및 제24조의 개인정보는 아래와 같이 수집·이용됨을 알려드립니다.

- 수집·이용 목적 (민원처리와 사후관리 등 이와 관련된 일련의 업무처리)
- 수집 대상 개인정보 (본 서식 및 구비서류의 각 항목별 개인정보)
- 보유·이용 기간 (10년)

1. 개인정보보호법 제15조에 따른 개인정보의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☐ 위 내용에 대하여 동의합니다, ☐ 위 내용에 대하여 동의하지 않습니다.

2. 또한, 같은 법 제24조에 따라 고유식별정보(주민등록번호 등)의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☐ 위 내용에 대하여 동의합니다, ☐ 위 내용에 대하여 동의하지 않습니다.

20 . . . 고충신청인 _____ 서명 또는 (인)

위 임 장

「관세법」 제126조 및 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 제17조의 규정에 따라 아래 사람에게 앞면의 고충신청에 관한 사항을 위임합니다(다만, 고충신청의 취하는 별도의 위임을 받은 경우에 한정하여 할 수 있습니다)

위임자(청구인): _____ 인

수 임 자 ~ 대 리 인 ~	성 명 (상 호)	①	생년월일 (사업자등록번호)		전화 번호	
	주 소 지 (소재지)	(우편번호:)			휴대전화번호	
					이메일	
	구 분	대리인	☐ 관세사 ☐ 변호사			
	가 족	☐ 본인의 직계존속 ☐ 배우자의 직계존속 ☐ 배우자 ☐ 직계비속 ☐ 형제자매 ☐ 본인의 4촌 이내 혈족 ☐ 배우자의 4촌 이내 혈족				

첨부서류

1. 신분증 사본 2. 가족관계증명서 3. 그 밖의 본인 및 배우자의 4촌 이내 혈족 증명 서류
※대리인이 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 배우자의 4촌 이내 혈족인 경우에 한함



관세청

기 관 명

수신자 ○○ 귀하(귀중)

(경유)

제 목 고충민원 처리기한 연장 통지

귀하(귀사)께서 20 . . . 제출한 고충민원의 처리기한을 아래와 같은 사유로 연장하였음을 알려드립니다.

민원인	성명 (상호)		생년월일 (사업자등록번호)	
	주소 (사업장)			
당초 처리기한		20 . . .	처리 예정기한	20 . . .
기한연장사유		※ 내용을 민원인이 알기 쉽게 상세하게 작성합니다.		

끝.

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

납세자보호제도 이용 동의서

1. 본인은 국민신문고에 제기한 고충민원을 「관세법」 제118조의2 내지 5에 따른 납세자보호(담당)관이 처리함에 동의합니다.

☐ 납세자보호제도 이용에 동의합니다, ☐ 납세자보호제도 이용에 동의하지 않습니다.

고충민원 처리기간	※ 납세자보호제도를 이용할 경우 외부위원으로 구성된 납세자보호위원회의 심의를 받아볼 수 있습니다. ※ 고충민원의 처리기간이 다릅니다. 【국민신문고 고충민원 처리기간】 접수일로부터 7일에서 14일 이내 【납세자보호제도 고충민원 처리기간】 접수일로부터 14일에서 30일 이내
--------------	---

☐ 위 내용에 대하여 안내를 받았습니다. ☐ 위 내용에 대하여 안내를 받지 못했습니다.

20 . . . 고충신청인 서명 또는 (인)

본부세관 납세자보호담당관 연락처

납세자보호제도에 대해 문의가 있으신 경우, 아래 소재지 관할 본부세관의 납세자보호담당관에게 문의주시기 바랍니다.

구분	전화번호	이메일
인천공항본부세관 세관운영과	032) 722-4023	incheonairadv@korea.kr
서울본부세관 납세자보호담당관실	02) 510-1063	seouladv@korea.kr
부산본부세관 세관운영과	051) 620-6054	busanadv@korea.kr
인천본부세관 세관운영과	032) 452-3148	incheonadv@korea.kr
대구본부세관 세관운영과	052) 230-5117	daeguadv@korea.kr
광주본부세관 세관운영과	062) 975-8034	gwangjuadv@korea.kr

■ 관세청 납세자보호에 관한 고시 [별지 제9호서식]

고충민원 취하서		
신청인	성 명 (상 호)	생년월일 (사업자등록번호)
	전화번호 (휴대전화)	전자우편 주소 전자우편 결과통지 ☐ 동의 ☐ 비동의
고충민원	신청일	접수번호
취하 이유	※ 작성할 사항이 많을 경우 별지에 작성합니다.	
위와 같은 사유로 고충민원 신청의 전부(일부)를 취하합니다. 년 월 일 신청인 : _____ 서명 또는 (인) 위 대리인 : _____ 서명 또는 (인) _____ 세관장 귀하		
유의사항 1) 대리인이 있는 경우 아래에 있는 대리인 위임장을 작성하시기 바랍니다. 2) 신청인 또는 대리인 표시란에 자필로 서명한 경우 날인을 하지 않아도 무방합니다. 3) 취하서를 전자우편으로 제출하거나, 전자우편 통지에 동의하신 경우, 전자우편을 통해 신속하게 처리결과를 안내해드립니다.		

위 임 장						
「관세법」 제126조 및 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 제17조의 규정에 따라 아래 사람에게 위의 고충신청 취하에 관한 사항을 위임합니다. 위임자(신청인): _____인						
수 임 자 (대 리 인)	성 명 (상 호)	인	생년월일 (사업자등록번호)		전화 번호	
	주소지 (소재지)	(우편번호:)			휴대전화번호	
					이메일	
	구분	대리인	☐ 관세사 ☐ 변호사			
가족		☐ 본인의 직계존속 ☐ 배우자의 직계존속 ☐ 배우자 ☐ 직계비속 ☐ 형제자매 ☐ 본인의 4촌 이내 혈족 ☐ 배우자의 4촌 이내 혈족				

첨부서류	1. 신분증 사본 2. 가족관계증명서 3. 그 밖의 본인 및 배우자의 4촌 이내 혈족 증명 서류 ※대리인이 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 배우자의 4촌 이내 혈족인 경우에 한함
------	--



관세청

기 관 명

수신자 ○○ 귀하(귀중)

(경유)

제 목 고충민원 처리결과 통지

귀하(귀사)가 20 . . . 제출한 고충민원의 처리결과를 아래와 같이 알려드립니다.

민원인	성명 (상호)		생년월일 (사업자등록번호)	
	주소 (사업장)			
고충민원 내용				
처리 내용				

끝.

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



관세청

기 관 명

수신자 소관부서장
(경유)

제 목 고충민원에 대한 의견조회

민원인으로부터 아래와 같이 고충민원이 제기되어 귀과(서)의 의견을 조회하니 20 까지 당초처분에 관한 서류를 첨부하여 회보하여 주시기 바랍니다. 다만, 해당 고충의 내용이 이유 있다고 인정되는 경우에는 직권시정하고 그 결과를 20 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

민 원 인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
고 충 내 용	※필요시 붙임으로 작성 가능				

붙임 : 고충신청서 사본 1부

기 관 장

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



관세청

기 관 명

수신자 납세자보호(담당)관
(경유)

제 목 고충민원에 대한 의견 회보

납세자보호(담당)관-0000호(20 . . .)와 관련하여 민원인의 고충민원에 대한 우리 부서의
의견을 아래와 같이 회보합니다.

- 아 래 -

민 원 인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
주 무 과 의 견	고충요지				
	검토의견	※ 필요시 붙임으로 작성 가능			
		※ 처분시 담당자 : 팀장(급·성명) / 담당(급·성명)			

붙임 :

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



관세청

기 관 명

수신자 소관부서장

(경유)

제 목 처분자료 열람·제출 요구

민원인으로부터 고충민원이 제기되어 아래와 같이 귀 부서의 처분자료에 대하여 열람·제출을 요구하니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

민 원 인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
고충내용					
처분자료	※필요시 붙임으로 작성 가능				

기 관 장

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



관세청

기 관 명

수신자 소관부서장

(경유)

제 목 고충민원 시정요구

납세자가 신청한 고충민원 등에 대한 검토 결과 귀 부서에서 시정(수용)함이 타당해 보여 시정을 요구하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

민 원 인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
고충민원 내용					
시정요구 내용	※필요시 붙임으로 작성 가능				

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



관세청

기 관 명

수신자 납세자보호(담당)관
(경유)

제 목 고충민원 시정요구에 대한 결과 통보

납세자보호(담당)관-0000호(20 . .)에 대한 조치결과를 아래와 같이 통보합니다.

- 아 래 -

민 원 인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
시정요구 내용					
조치결과	※필요시 붙임으로 작성 가능				

붙임:

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

납세자보호위원회 심의제외 검토서					
접수번호				접수일자	
신청(요청)인	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
신청(요청)요지	(요약)				
심의제외 사 유					
납세자보호 (담당)관 심리내용	가. 쟁 점 나. 사실관계 다. 관련법령 등 라. 심리의견 ※ 별지작성 가능				
첨부 : 1. 2.					

고충민원 심의자료					
민원인	상호 (법인명)			사업자등록번호	
	성명 (대표자)			생년월일	
	주소 (사 업 장)				전화번호
	전자우편 주소				
대리인	성명 (상호)			생년월일 (사업자등록번호)	
	전자우편 주소		전화번호		
처분기관 · 해당부서				접수번호	전자통관시스템의 사건번호 기재
고충 민원 대상	관세	부가세	기타내국세	가산세	청구세액 합계
	과세처분이 아닌 경우 처분내용				
회의 개최 경위	고충청구일	의견서접수	처리기한	회의 개최일	
고충 요지					
처분 내용					
소관과 의견					
심리 · 판단	가. 쟁점 나. 사실관계 다. 관련법령 등 라. 사전열람 결과 마. 심리의견 ※ 별지작성 가능				
첨부: 1. 2.					



관세청

기 관 명

수신자 ○○ 귀하(귀중)

(경유)

제 목 고충민원 심의자료 사전열람 안내

1. 20 . . . 제기한 고충민원(접수번호 :)과 관련하여 심의자료 사전열람에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

※ 민원인 및 대리인의 전자우편(e-mail) 주소가 확인되지 않아 안내문을 FAX로 통지 받은 때에는 통지를 한 세관의 납세자보호담당관 소속 부서에서 심의자료를 열람하시기 바랍니다

2. 고충민원에 대한 투명하고 공정한 심의·결정을 위하여 해당 고충민원에 대한 민원인의 주장과 소관부서의 주장을 정리한 심의자료를 붙임과 같이 보내드리니, 내용을 검토하여 추가로 제출할 의견이나 증빙자료가 있으시면 20 . . .까지 아래의 담당자에게 제출하여 주시기 바랍니다.

※ (담당자) ○○세관 △△과 관세행정관 □□□ (000-000-0000),
seouladv@korea.kr

붙임 : 고충민원에 대한 심의자료 1부. 끝.

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

고충민원 의결서					
(접수번호 :)					
민 원 인	상 호 (법 인 명)		사 업 자 등 록 번 호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
고충 내용					
의결 내용	인용(일부인용), 인용 불가				
의결 내용	※ 별지작성 가능				
년 제 회 납세자보호위원회 심의결과에 따라 위와 같이 의결합니다. 20 년 월 일 ○○본부세관 납세자보호담당관					

납세자보호위원회 심의결과 통보서

접수번호 :

수 신 : ○○세관장 / 관세청장

제 목 : (고충민원, 권리보호요청) 심의결과 통보

아래 (고충민원, 권리보호요청) 에 대한 납세자보호위원회의 심의결과를 다음과 같이 통보합니다.

○○본부세관 / 관세청 납세자보호위원회 위원장 (인)

1. 인적사항

상 호 (법 인 명)		사 업 자 등 록 번 호	
성 명 (대 표 자)		생 년 월 일	
주 소 (사 업 장)		전화번호	

2. 담당부서

3. 요청내용

4. 의결내용



관세청

기 관 명

수신자 납세자보호(담당)관
(경유)

제 목 고충민원 조치결과 통보

민원인이 제출한 고충민원을 아래와 같이 처리하였음을 통보합니다.

- 아 래 -

민 원 인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
고충내용					
처리내용	※필요시 붙임으로 작성 가능				

붙임:

기 관 장

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

고충민원 결정요청서					
문서번호 :			담당	과장	국장
수 신 : 관세청장(납세자보호관)					세관장
제 목 : 고충민원 결정 요청					
민 원 인	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
처분 내용 및 고충 요지	가. 쟁점 나. 사실관계 다. 관련법령 등 ※ 별지작성 가능				
위원회 의결 사항	※ 별지작성 가능				
소관 부서장 의견	※ 별지작성 가능				
년 월 일 ○ ○ 세관장 (인)					
첨부 : 1. 고충민원 의결서 2.					

고충민원 결정서				
문서번호 : 수 신 : ○○세관장 제 목 : 고충민원 결정		담당	과장	국장
결정요청 내용	관할 세관관서 (소관과·국)		문서번호 (요청일)	
위원회 의결사항				
소관부서장 의견				
위 고충민원 결정요청에 대하여 다음과 같이 결정한다. 주문 : 이유 : 불임과 같습니다.				
년 월 일 관 세 청 장 (인)				

관세조사범위 확대 신청서

문서번호 :

수 신 : 납세자보호담당관

납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
	전자우편 주소				
조 사 관 리 번 호			신 청 조 사 반		
당 초 조 사 유 형			통관적법성 분야 (품목)		
당 초 조 사 범 위					
조 사 확 대 범 위					
조 사 범 위 확 대 사 유		<확대사유> - 근거 : 법령 조항 및 조문 등 기재 - 사유 : 법령 외 사항을 구체적으로 기재 * 필요시 별지작성 및 관련서류 첨부			

상기 납세자에 대한 관세조사와 관련하여 위와 같은 사유로 조사범위를 확대하고자 합니다.

년 월 일

과장 (국장) : (서명 또는 인)

관세조사범위 확대 심의자료					
납 세 자	접 수 번 호		조사반	소 속	
	조사관리번호			성 명	
	통관적법성 분야 (품목)		조 사 기 간		
당 초 조 사 범 위					
관 세 조 사 확 대 범 위					
확대 사유					
심의· 판단	가. 확대의 적법성 나. 관련법령 다. 심리의견 ※ 별지작성 가능				
첨부 : 1. 2.					

관세조사범위 확대 의결서					
기본사항	접 수 번 호				
	조 사 관 리 번 호		조사반	소 속	
	통관직업성 분야 (품목)			성 명	
근거법령	- 법령 조항 및 조문 등 기재 ※ 별지작성 가능				
확대사유	- 법령 외 사항을 구체적으로 기재 ※ 별지작성 가능				
의결내용	승인, 승인불가				
의결이유 (확대 제한사유)	※ 별지작성 가능				
년 제 회 납세자보호위원회 심의결과에 따라 위와 같이 의결합니다. 20 년 월 일 ○○본부세관 납세자보호담당관					

관세조사범위 확대(제한) 통보서							
문서번호 :				담당	팀장	담당관	장
수 신 : 주무국(과)장							
참 조 :							
제 목 : 조사범위 확대 승인(제한) 통보							
납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호				
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일				
	주 소 (사 업 장)				전 화 번 호		
	전자우편 주소						
조 사 반							
당 초 조 사 범 위			통 관 적 법 성 (품 목)		조 사 유 형		
조사범위 확대사유 (확대 제한사유)	근거법령						
	사유 (법령 외)						
확대 조사범위							
관세조사와 관련하여 위와 같은 사유로 조사범위를 확대하였음(조사범위 확대를 제한하였음)을 알려드립니다. 년 월 일 납세자보호담당관 (인)							
이 통지에 대하여 문의가 있으신 경우에는 ○○세관 세관운영과 납세자보호팀 ○ ○ ○ (전화:000-0000)에게 문의하여 주시기 바랍니다.							

관세조사 일시중지 통지(통보)서					
문서번호 : 수 신 : 주무국(과)장					
납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
	전자우편 주소				
통 지 내 용					
조 사 대 상 분 야					
조 사 대 상 기 간					
당 초 또 는 연 장 된 조 사 기 간		년 월 일 ~ 년 월 일			
조사를 중지하는 기간		년 월 일 ~ 년 월 일			
변 경 된 조 사 기 간		년 월 일 ~ 년 월 일			
조 사 중 지 사 유					
위와 같은 사유로 관세조사 일시 중지를 통지(통보)하며 위 조사중지 기간 동안은 관세조사를 실시할 수 없으며 조사중지기간이 종료되면 당초 조사기간의 남은 조사일수 만큼 계속하여 관세조사를 실시합니다. 년 월 일 납세자보호담당관 (인)					

관세조사 중지 신청서

문서번호 :

수 신 : 납세자보호담당관

납세자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
	e-mail 주소				
대리인	성 명 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)		
	e-mail 주소		전 화 번 호		
조 사 유 형				조 사 분 야	
조 사 대 상 기 간					
신 청 조 사 팀 (팀 장 이 름)			중 지 횟 수	조사팀 신청	
				납세자 신청	
총 조사중지기간		총 ()일 1차(일, 20 . . .~20 . . .), 2차(일, 20 . . .~20 . . .) 3차(일, 20 . . .~20 . . .)			
당 초 조 사 기 간			관세조사 중지 신 청 기 간	. . .~ . . .(일)	
조 사 중 지 사 유		<중지사유> - 근거 : 법령 조항 및 조문 등 기재 - 사유 : 법령 외 사항을 구체적으로 기재 <일자별 주요 조사 진행상황> <중지 신청 검토> - 조사진행(예정) 일정 - 중지 일수 책정 근거 등 ※ 별지작성 가능			
상기 납세자에 대한 관세조사와 관련하여 위와 같은 사유로 조사기간을 중지하고자 합니다. 년 월 일 소관부서장 : 인 (서명)					
첨 부 : 중지사유에 대한 증빙, 자료제출요청목록 등					

관세조사 중지(제한) 통보서						
수 신 : 소관부서장 참 조 : 제 목 : 관세조사 중지(제한) 통보				담 당	팀장	담당관
납세자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호			
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일			
	주 소 (사 업 장)				전화번호	
	e-mail 주소					
대리인	성 명 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)			
	e-mail 주소		전 화 번 호			
조 사 팀						
당 초 조 사 기 간			조사유형			
관세조사 중지사유 (중지 제한사유)		- 단순 법령 조항 및 조문 등 작성 배제 - 구체적 중지 제한 사유 기재				
중 지 기 간						
관세조사와 관련하여 위와 같은 사유로 조사기간 중지 승인 하였음(관세조사 중지 제한하였음)을 알려드립니다.						
년 월 일 납세자보호담당관 (인)						
이 통지에 대하여 문의가 있으신 경우에는 ○○본부세관 납세자보호담당관실 ○ ○ ○ (전화 : 000-0000)에게 문의하여 주시기 바랍니다.						

장부 등 보관기간 연장 신청서

문서번호 :

수 신 : 납세자보호담당관

납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
	전자우편 주소				

신 청 조 사 반

반 환 요 청 일

조사
유형보관기간
연장사유

<보관기간 연장사유>

- 사유 :

- 반환요청한 일시보관 장부 등 내용 :

※ 별지작성 가능

연장받고자 하는
보관기간
(14일 범위 이내)

상기 납세자에 대한 관세조사와 관련하여 위와 같은 사유로 장부 등 보관기간을 연장 하고
자 합니다.

이름
성명
성명

과장 (국장) :

(서명 또는 인)

첨 부 : 1. 관련 증빙서류 각 1부.

장부 등 보관기간 연장 심의자료					
				담당	
				팀장	
				담당관	
기 본 사 항	접 수 번 호		조 사 반	소 속	
	조 사 관 리 번 호			성 명	
	통관적법성분야		조 사 대 상 기 간		
당초 보관기간			반환 요청일		
연장신청 보관기간					
보관 기간 연장 사유					
심의 · 판단	가. 보관기간 연장의 필요성 나. 관련 법령 등 다. 심리의견 ※별지작성 가능				
첨부 : 1. 2.					

장부 등 보관기간 연장 의결서

기본 사항	접 수 번 호		의 결 번 호		
	조사관리번호		조 사 반	소 속	
	조 사 세 목			성 명	
연장 사유					
의결 내용	승인, 승인불가				
의결 이유	※ 별지작성 가능				
년 제 회 납세자보호위원회 심의결과에 따라 위와 같이 의결합니다. 20 년 월 일 ○○본부세관 납세자보호담당관					

장부 등 보관기간 연장(제한) 통보서						
문서번호 : 수 신 : 주무국(과)장 참 조 :			담당	팀장	담당관	장
납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호			
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일			
	주 소 (사 업 장)				전화번호	
	전자우편 주소					
조 사 반						
반 환 요 청 일			조사 유형			
장부 등 보관기간 연장사유 (연장 제한사유)						
연장된 보관기간						
관세조사와 관련하여 위와 같은 사유로 장부 등 보관기간 연장하였음(보관기간 연장을 제한하였음)을 알려드립니다. 년 월 일 납세자보호담당관 (인)						
이 통지에 대하여 문의가 있으신 경우에는 ○○본부세관 납세자보호담당관실 ○ ○ ○ (전화:000-0000)에게 문의하여 주시기 바랍니다.						

【앞면】

관세조사 권리보호요청서

접수번호		접수일		처리기간 20일	
납세자	성명 (상 호)		생년월일 (사업자등록번호)		
	주소 (사업장)				
	전화번호 (휴대전화)		전자우편 주소		
	전자우편 결과 통지 ☐ 동의 ☐ 비동의				
요청분야	☐ 관세조사 ☐ 원산지조사		조사대상기간		
권리보호 요청대상	본부세관장	☐ 위법조사·중복조사			
		☐ 관세법 제118조의4제2항제2호에 따라 관세조사 (일시) 중지가 요청된 관세조사 ☐ 관세조사 중인 세관공무원의 위법·부당한 행위 ☐ 그 밖에 납세자의 권리가 부당하게 침해되고 있거나 침해가 현저히 예상되는 경우			
	관세청장	☐ 관세조사범위 확대에 관하여 본부세관 납세자보호위원회 심의를 거쳐 본부세관장이 승인 결정한 것에 대한 이의 ☐ 관세조사 권리보호요청에 관하여 본부세관 납세자보호위원회 심의를 거쳐 본부세관장이 결정한 것에 대한 취소 또는 변경 요청			
		본부세관 납세자보호위원회 개최일			
		본부세관으로부터 결과 통지를 받은 날			
권리보호 요청내용	※ 별지 작성 가능				
첨부서류					

「관세법」 제118조의5 및 같은 법 시행령 제144조의5에 따라 위와 같이 요청합니다.

년 월 일

요 청 인

(서명 또는 인)

○○본부세관장

귀하

관세청장

- 유의사항 1) 뒷면에 표시된 개인정보 관련 동의 여부를 반드시 선택하시기 바랍니다.
2) 대리인이 있는 경우 뒷면에 있는 대리인 위임장을 작성하시기 바랍니다.
3) 요청인 또는 대리인 표시란에 자필로 서명한 경우 날인을 하지 않아도 무방합니다.
4) 요청서를 전자우편으로 제출하거나, 전자우편 통지에 동의하신 경우, 전자우편을 통해 신속하게 처리결과를 안내해 드립니다.

【뒷면】

본인의 권리보호요청 처리와 관련한 동의사항

본인은 세관공무원이 이 사건 권리보호요청을 처리함에 있어서 「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 증빙자료를 확인하거나, 직접 수집하는 것에 동의합니다.

또한, 아래와 같이 「개인정보보호법」에 따른 개인정보와 고유식별정보의 수집·이용에 동의하지 않는 경우 민원서류의 접수 및 처리 불가 등 불이익이 있을 수 있음을 확인하였습니다.

개인정보 보호 및 이용에 관한 안내

동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익(민원서류 접수 및 처리 불가)이 있을 수 있고, 「개인정보보호법」 제15조 및 제24조의 개인정보는 아래와 같이 수집·이용됨을 알려드립니다.

- ☐ 수집·이용 목적 (민원처리와 사후관리 등 이와 관련된 일련의 업무처리)
- ☐ 수집 대상 개인정보 (본 서식 및 구비서류의 각 항목별 개인정보)
- ☐ 보유·이용 기간 (10년)

1. 개인정보보호법 제15조에 따른 개인정보의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☐ 위 내용에 대하여 동의합니다, ☐ 위 내용에 대하여 동의하지 않습니다.

2. 또한, 같은 법 제24조에 따라 고유식별정보(주민등록번호 등)의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☐ 위 내용에 대하여 동의합니다, ☐ 위 내용에 대하여 동의하지 않습니다.

20 . . . 요청인 _____ 서명 또는 (인)

위 임 장

「관세법」 제126조 및 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 제58조의 규정에 따라 아래 사람에게 앞면의 권리보호 심의 요청에 관한 사항을 위임합니다(다만, 권리보호 심의 요청의 취하는 별도의 위임을 받은 경우에 한정하여 할 수 있습니다).

위임자(요청인): _____ 인

수 임 자 ~ 대 리 인 ~	성 명 (상 호)	인	생년월일 (사업자등록번호)		전화 번호	
	주 소 지 (소재지)	(우편번호:)			휴대전화번호	
					이메일	
	구 분	대리인	☐ 관세사 ☐ 변호사			
	가족	☐ 본인의 직계존속 ☐ 배우자의 직계존속 ☐ 배우자 ☐ 직계비속 ☐ 형제자매 ☐ 본인의 4촌 이내 혈족 ☐ 배우자의 4촌 이내 혈족				

첨부서류

1. 신분증 사본 2. 가족관계증명서 3. 그 밖의 본인 및 배우자의 4촌 이내 혈족 증명 서류
※대리인이 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 배우자의 4촌 이내 혈족인 경우에 한함

의견진술신청서

접수번호		접수일	
진술 신청인	[]대표자, []청구담당자, []대리인		
성명		생년월일 (사업자등록번호)	
주소 또는 거소 (사업장)		전화번호 (휴대전화)	
신청 또는 청구일자	년 월 일		

진술내용

※ 내용이 많을 경우 별지 작성

「관세법」 제118조의5 및 같은 법 시행령 제144조의5에 따라 위와 같이 신청합니다.

150

신청인

(서명 또는 인)

○○본부세관장

관세청장

귀하

【앞면】

일반 관세행정 권리보호요청서

접수번호		접수일		처리기간 20일	
납 세 자	상 호 (법 인 명)			사 업 자 등록번호	
	성 명 (대 표 자)			생년월일	
	주 소 (사 업 장)			전화번호 (휴대전화)	
	전자우편 주소	전자우편 결과 통지 ☐ 동의 ☐ 비동의			
요청분야		☐ 통관 ☐ 심사 ☐ 조사 ☐ FTA ☐ 일반행정			
권리보호 요청대상					
권리보호 요청내용		※ 별지 작성 가능			

「관세법」 제118조의5 및 같은 법 시행령 제144조의5에 따라 위와 같이 요청합니다.

년 월 일

요 청 인

(서명 또는 인)

○○본부세관 납세자보호담당관 귀하

- 유의사항 1) 뒷면에 표시된 개인정보 관련 동의 여부를 반드시 선택하시기 바랍니다.
2) 대리인이 있는 경우 뒷면에 있는 대리인 위임장을 작성하시기 바랍니다.
3) 요청인 또는 대리인 표시란에 자필로 서명한 경우 날인을 하지 않아도 무방합니다.
4) 요청서를 전자우편으로 제출하거나, 전자우편 통지에 동의하신 경우, 전자우편을 통해 신속하게 처리결과를 안내해 드립니다.

【뒷면】

본인의 권리보호요청 처리와 관련한 동의사항

본인은 세관공무원이 이 사건 권리보호요청을 처리함에 있어서 「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 증빙자료를 확인하거나, 직접 수집하는 것에 동의합니다.

또한, 아래와 같이 「개인정보보호법」에 따른 개인정보와 고유식별정보의 수집·이용에 동의하지 않는 경우 서류의 접수 및 처리 불가 등 불이익이 있을 수 있음을 확인하였습니다.

개인정보 보호 및 이용에 관한 안내

동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익(민원서류 접수 및 처리 불가)이 있을 수 있고, 「개인정보보호법」 제15조 및 제24조의 개인정보는 아래와 같이 수집·이용됨을 알려드립니다.

- 수집·이용 목적 (민원처리와 사후관리 등 이와 관련된 일련의 업무처리)
- 수집 대상 개인정보 (본 서식 및 구비서류의 각 항목별 개인정보)
- 보유·이용 기간 (10년)

1. 개인정보보호법 제15조에 따른 개인정보의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☐ 위 내용에 대하여 동의합니다, ☐ 위 내용에 대하여 동의하지 않습니다.

2. 또한, 같은 법 제24조에 따라 고유식별정보(주민등록번호 등)의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☐ 위 내용에 대하여 동의합니다, ☐ 위 내용에 대하여 동의하지 않습니다.

20 . . . 요청인 _____ 서명 또는 (인)

위 임 장

「관세법」 제126조 및 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 제58조의 규정에 따라 아래 사람에게 앞면의 권리보호 심의 요청에 관한 사항을 위임합니다(다만, 권리보호 심의 요청의 취하는 별도의 위임을 받은 경우에 한정하여 할 수 있습니다).

위임자(요청인): _____ 인

수 임 자 ~ 대 리 인 ~	성 명 (상 호)	①		생년월일 (사업자등록번호)			전화 번호	
	주 소 지 (소재지)	(우편번호:)			휴대전화번호			
					이메일			
	구 분	대리인	☐ 관세사 ☐ 변호사					
	가족	☐ 본인의 직계존속 ☐ 배우자의 직계존속 ☐ 배우자 ☐ 직계비속 ☐ 형제자매 ☐ 본인의 4촌 이내 혈족 ☐ 배우자의 4촌 이내 혈족						

첨부서류

1. 신분증 사본 2. 가족관계증명서 3. 그 밖의 본인 및 배우자의 4촌 이내 혈족 증명 서류
※대리인이 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 배우자의 4촌 이내 혈족인 경우에 한함



관세청

기 관 명

수신자

(경유)

제 목 납세자 권리보호 결과 통지

○○본부세관 납세자보호담당관의 납세자 권리보호 활동 과정에서 귀하(귀사)의 권리 침해를 확인하고 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

납세자	상 호 (성 명)	사업자등록번호 (생 년 월 일)
	사업장 (주 소)	
권리침해 내용		
처리 내용		

끝.

기 관 장

직인

위 내용과 관련한 문의사항은 담당자에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

◆ 담당자 : ○○본부세관 납세자보호담당관 ○○○○ 조사관(전화 : , 전송 :)

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

/ 공개구분



관세청

기 관 명

수신자 ○○ 귀하(귀중)

(경유)

제 목 권리보호요청 처리결과 통지

귀하(귀사)가 20 . . . 신청한 권리보호요청의 처리결과를 아래와 같이 알려드립니다.

요청인	성명 (상호)		생년월일 (사업자등록번호)	
	주소 (사업장)			
권리보호 요청내용				
처리 내용				

끝.

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

권리보호요청 취하서		
요청인	성 명 (상 호)	생년월일 (사업자등록번호)
	전화번호 (휴대전화)	전자우편 주소 전자우편 결과통지 ☐ 동의 ☐ 비동의
권리보호요청	신청일	접수번호
취하 이유	※ 작성할 사항이 많을 경우 별지에 작성합니다.	
위와 같은 사유로 권리보호요청의 전부(일부)를 취하합니다. 년 월 일 신청인 : _____ 서명 또는 (인) 위 대리인 : _____ 서명 또는 (인) _____세관장 귀하		
유의사항 1) 대리인이 있는 경우 아래에 있는 대리인 위임장을 작성하시기 바랍니다. 2) 신청인 또는 대리인 표시란에 자필로 서명한 경우 날인을 하지 않아도 무방합니다. 3) 취하서를 전자우편으로 제출하거나, 전자우편 통지에 동의하신 경우, 전자우편을 통해 신속하게 처리결과를 안내해드립니다.		

위 임 장						
「관세법」 제126조 및 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 제58조의 규정에 따라 아래 사람에게 위의 권리보호요청 취하에 관한 사항을 위임합니다. 위임자(신청인): _____인						
수 임 자 ~ 대 리 인 ~	성 명 (상 호)	①	생년월일 (사업자등록번호)		전화 번호	
	주소지 (소재지)	(우편번호:)			휴대전화번호	
					이메일	
	구분	대리인	☐ 관세사 ☐ 변호사			
가족		☐ 본인의 직계존속 ☐ 배우자의 직계존속 ☐ 배우자 ☐ 직계비속 ☐ 형제자매 ☐ 본인의 4촌 이내 혈족 ☐ 배우자의 4촌 이내 혈족				

첨부서류	1. 신분증 사본 2. 가족관계증명서 3. 그 밖의 본인 및 배우자의 4촌 이내 혈족 증명 서류 ※대리인이 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 배우자의 4촌 이내 혈족인 경우에 한함
------	--

권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청)서

아래 납세자로부터 업무와 관련된 권리보호요청이 제기되어 귀국(과,세관)의 의견 및 자료를 요청하오니 . . . 까지 회신하여 주시기 바랍니다.

납 세 자	상 호 (법 인 명)	사 업 자 등 록 번 호	
	성 명 (대 표 자)	생 년 월 일	
	주 소 (사 업 장)	전화번호	

권리보호
요청내용

필요한
자료명세

※ 관세조사의 경우에 ①조사대상분야, ②조사대상기간, ③조사기간, ④조사사유, ⑤기타의 내용과 관련 서류를 제출

첨부 : 1. 납세자 권리보호 요청서 사본 1부.
2.
3.

20 년 월 일

납세자보호담당관 (인)

권리보호요청에 대한 의견조회(자료요청) 회보서

아래 납세자의 권리보호요청에 대한 우리과(세관)의 의견과 자료를 아래와 같이 회보합니다.

납 세 자	상 호 (법 인 명)		사 업 자 등 록 번 호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
권리보호 요청내용					
소관과 (세 관) 의 건		※ 관세조사의 경우에 제출할 자료를 포함합니다.			
		※담당자 : 팀장(급·성명) / 담당(급·성명·전화번호) / 담당(급·성명·전화번호)			
첨부 : 1. 2. 년 월 일 ○○ 과장 (인)					



관세청

기 관 명

수신자 소관부서장

(경유)

제 목 관세조사 일시중지 요청

1. 귀 부서에서 진행 중인 관세조사에 대하여 납세자 권리침해 우려가 있어 사실관계를 파악하고자 아래와 같이 관세조사를 일시중지를 요청합니다.
2. 위 조사중지 기간 동안은 관세조사를 실시할 수 없고 조사중지기간이 종료되면 당초 조사기간의 남은 조사일수 만큼 계속하여 관세조사를 실시합니다.

- 아 래 -

조 사 대상자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
조사기간			조사대상기간		
조사반			조사 유형		
관세조사 일시중지 사유	※필요시 붙임으로 작성 가능				
관세조사 중지기간	부터 까지				

기 관 장

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

권리보호 심의 일시중지 요청서

접수번호	접수일	처리기간 20일
------	-----	----------

납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
	심의 요청일		중지일수	일간(최대 7일) (. . . 까지)	
일시중지 요청이유		※ 내용이 많을 경우 별지 작성할 수 있음			

위와 같이 권리보호 심의 일시중지를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 또한, 아래와 같이 「개인정보보호법」에 따른 개인정보와 고유식별정보의 수집·이용에 동의하지 않는 경우 불이익(민원서류 접수 및 처리 불가)이 있을 수 있음을 확인하였습니다.

첨부서류 :

년 월 일

신 청 인 : (인)

(작성자)

■ 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따라 불이익(민원서류 접수 및 처리 불가)이 있을 수 있으며, 「개인정보보호법」 제15조 및 제24조의 개인정보는 아래와 같이 수집·이용됨을 알려드립니다.

- 수집·이용 목적 (민원처리와 사후관리 등 이와 관련된 일련의 업무처리)
- 수집 대상 개인정보 (본 서식 및 구비서류의 각 항목별 개인정보)
- 보유·이용 기간 (10년)

※ 「개인정보보호법」 제15조에 따라 개인정보의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☒ 상기 내용에 대해 동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐

※ 또한, 동법 제24조에 따라 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 외국인등록번호)의 수집·이용에 동의 여부를 선택합니다.

☒ 상기 내용에 대해 동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐

☐ 본부세관 납세자보호담당관, ☐ 관세청 납세자보호관 귀하

※ 본부세관, 관세청 중에서 ☐안에 ☒하여 하나를 선택하고, 해당 관서명을 기재함



관세청

기 관 명

수신자 소관부서장

(경유)

제 목 권리보호요청 시정요구

납세자 등이 신청한 권리보호요청에 대한 검토 결과 귀 부서에서 시정(수용)함이 타당해 보여 시정을 요구하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

요청인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
권리보호 요청내용					
시정요구 내용	※필요시 붙임으로 작성 가능				

기 관 장

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



관세청

기 관 명

수신자 납세자보호(담당)관
(경유)

제 목 권리보호요청 시정요구에 대한 결과 통보

납세자보호(담당)관-0000호(20 . .)에 대한 조치결과를 아래와 같이 통보합니다.

- 아 래 -

요청인	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
시정요구 내용					
조치결과	※필요시 붙임으로 작성 가능				

붙임:

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

납세자보호위원회 심의요구서

연번	안건 유형	접수번호	요청인	소관부서
작성 예				
1	고충민원 관세조사 권리보호 일반행정 권리보호 관세조사범위 확대 장부 등 보관기간 연장 중 선택 기재	관세청 전자통관시스템의 사건번호 기재	상호, 성명 기재	세관 국 과 기재

위 안건을 납세자보호위원회 심의안건으로 회부하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

○○본부세관 납세자보호담당관

납세자보호위원회 위원장 귀하



관세청

기 관 명

수신자 ○○ 귀하(귀중)

(경유)

제 목 권리보호요청 심의자료 사전열람 안내

1. 20 . . . 제기한 권리보호요청(접수번호 :)과 관련하여 심의자료 사전 열람에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

※ 요청인 및 대리인의 전자우편(e-mail) 주소가 확인되지 않아 안내문을 FAX로 통지 받은 때에는 통지를 한 세관의 납세자보호담당관 소속 부서에서 심의자료를 열람하시기 바랍니다.

2. 권리보호요청에 대한 투명하고 공정한 심의·결정을 위하여 해당 권리보호요청에 대한 요청인의 주장과 소관부서의 주장을 정리한 심의자료를 붙임과 같이 보내드리니, 내용을 검토하여 추가로 제출할 의견이나 증빙자료가 있으시면 20 . . .까지 아래의 담당자에게 제출하여 주시기 바랍니다.

※ (담당자) ○○세관 △△과 관세행정관 □□□ (000-000-0000),
seouladv@korea.kr

붙임 : 권리보호요청에 대한 심의자료 1부. 끝.

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

권리보호요청 의결서					
(접수번호 :)					
민 원 인	상 호 (법 인 명)		사 업 자 등 록 번 호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
본부세관 심의 여부		☐ 여 ☐ 부	관할 세관관서 (소관과·국)		
권리 보호 요청 내용					
결정 내용	시정(일부), 시정불가				
의결 내용	※ 별지작성 가능				
년 제 회 납세자보호위원회 심의결과에 따라 위와 같이 의결합니다. 20 년 월 일 ○○본부세관 납세자보호담당관					



관세청

행정기관명

수신자

제 목 납세자보호위원회 심의요청 결과 통지

귀하(귀사)가 20 . . . 요청한 납세자보호위원회 심의요청에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.(근거: 「관세법」 제118조의5제2항 및 제4항)

- 아 래 -

납 세 자	성 명 호 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)	
	주 소 (사업장)			
권리보호요청사유				
처 리 결 과				

※ 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 제57조제1항에 대하여 본부세관 납세자보호위원회 심의를 요청한 납세자는 「관세법」 제118조의5 및 같은 법 시행령 제144조의5에 따라 본부세관장의 결과 통지를 받은 날부터 7일 이내에 관세청장에게 취소 또는 변경을 요청할 수 있습니다.

발 신 명 의

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

/ 공개구분



관세청

기 관 명

수신자 납세자보호(담당)관

(경유)

제 목 권리보호요청 조치결과 통보

납세자의 권리보호요청을 아래와 같이 처리하였음을 통보합니다.

- 아 래 -

납세자	상호 (법인명)		사업자등록번호		
	성명 (대표자)		생년월일		
	주소 (사업장)			전화번호	
권리보호 요청내용					
처리내용	※필요시 붙임으로 작성 가능				

붙임:

기 관 장 직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

권리침해 사실확인서

아래와 같이 세관공무원의 납세자 권리침해 사실을 통보하오니 적절히 처리하시기 바랍니다.

납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
권리침해 사실확인 경 위					
납 세 자 권리침해 행 위					
년 월 일 납세자보호담당관 (인)					

조사팀 교체 신청서					
접 수 번 호				접 수 일 자	
납 세 자	상 호 (법 인 명)			사업자등록번호	
	성 명 (대 표 자)			생 년 월 일	
	주 소 (사 업 장)				전화번호
	e-mail 주소				
조사팀(현재)				조사 종료일	
조사팀 교체 신청 사유					
위와 같이 조사팀 교체를 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) 귀하					
※ 조사팀 교체 신청으로 인해 관세조사 일정 등이 지연될 수 있으며, 조사부서의 사정에 따라 특정 조사 직원만 교체될 수 있음을 알려드립니다.					

시 정 명 령 요 청 서

문서번호 : 수 신 : 관세청 납세자보호관 제 목 : 시정명령 요청				담당	팀장	담당관	
납 세 자	상 호 (법 인 명)			사 업 자 등 록 번 호			
	성 명 (대 표 자)			생 년 월 일			
	주 소 (사 업 장)				전화번호		
시정명령 대상							
권리보호 요청내용							
시정요구 내 용							
주무국 (과)장 의견							
년 월 일 ○ ○ 본부세관 납세자보호담당관 (인)							
첨부 : 1. 2.							

시 정 명 령 서

문서번호 :
수 신 :
제 목 : 시정명령

담당

팀장

보호관

권리보호요청 처리 결과 귀국(과)에서 아래와 같이 납세자 권리침해 행위가 발생하여 시정을 명령하니 즉시 시정 명령 내용에 따라 조치하여 주시기 바랍니다.

납
세
자

상 호
(법 인 명)

사 업 자 등 록 번 호

성 명
(대 표 자)

생 년 월 일

주 소
(사 업 장)

전화번호

권리보호
요청내용

납 세 자
권리침해
행 위

시정명령
내 용

년 월 일

납세자보호관 (인)

시정명령 요청 처리결과 통보서

문서번호 :	담당	계장	과장	국장
수 신 : ○○본부세관 납세자보호담당관				
참 조 :				
제 목 : 시정명령 요청 처리결과 통보				

20 . . . 시정명령 요청서(호)는 아래와 같은 사유로 수용할 수 없음을 통보합니다.

납 세 자	상 호 (법인명)		사 업 자 등 록 번 호		
	성 명 (대표자)		생 년 월 일		
	주 소 (사업장)			전화번호	

시정명령 요청내용	
--------------	--

시정명령 불가사유	
--------------	--

첨부 : 1.
2.

년 월 일

관세청 납세자보호관 (인)



관세청

기 관 명

수신자 ○○ 귀하(귀중)

(경유)

제 목 조사팀 교체 신청 처리결과 통지서

귀하(귀사)께서 20 . . . 신청한 ‘조사팀 교체 신청’에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

납세자	상 호 (성 명)		생 년 월 일 (사업자등록번호)	
	사업장 (주 소)			
신청 당시 조사팀				
조사팀 교체 신청 사유				
처리 결과				

끝.

기 관 장

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편 주소주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

집행 일시중지 요청서

문서번호 :

수 신 : 소관부서장

제 목 : 집행 일시중지 요청

아래 관세행정 집행 절차에 납세자 권리침해 우려가 있어 사실관계를 파악하고자 집행을 일시중지 요청합니다.

납 세 자	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호		
	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일		
	주 소 (사 업 장)			전화번호	
담당자			집행 일시 중지 조 사 대 상 기 간		
업무분야			집행 중지 대상		
집행 일시중지 사 유					
집행 일시중지 기 간		 ~			

상기 집행 일시 중지 기간이 종료되면 집행 절차가 다시 진행됩니다.

년 월 일

납세자보호담당관 (인)

납세자권리현장

1. 납세자로서 귀하의 권리는 헌법과 법률이 정하는 바에 따라 존중되고 보장됩니다.
2. 귀하는 신고 등의 의무를 이행하지 않았거나 구체적인 관세포탈 등의 혐의가 없는 한 성실한 납세자로 추정됩니다.
3. 귀하는 법령에 의해서만 관세조사의 대상으로 선정되며, 공평한 과세를 실현하고 통관의 적법성을 보장하기 위하여 필요한 최소한의 범위에서 조사받을 권리가 있습니다.
4. 귀하는 관세포탈 등의 혐의를 인정할 만한 명백한 자료가 있는 경우 등을 제외하고는 이미 조사받은 사안에 대하여 다시 조사 받지 아니할 권리가 있습니다.
5. 귀하는 증거인멸이 우려되는 경우 등을 제외하고는 관세조사의 대상·사유·기간을 사전에 통지받으며, 사업상 어려움 등으로 조사를 받기가 곤란한 경우에는 조사의 연기를 요구하고 그 결과를 통지받을 권리가 있습니다.
6. 귀하는 세관공무원에게 조사를 받게 되는 경우에 변호사 또는 관세사로 하여금 조사에 참여하게 하거나 의견을 진술하게 할 수 있는 권리가 있습니다.
7. 귀하의 동의가 있어야 조사목적에 필요한 최소한의 범위에서 장부와 서류 등이 세관관서에 일시 보관될 수 있는 것이며, 관세조사가 종료되었을 때에 귀하는 세관관서에 일시 보관된 장부 등을 반환받을 권리가 있습니다.
8. 귀하는 관세조사 기간이 연장, 중지 또는 재개될 때, 조사가 종료되었을 때에는 그 사유와 결과를 서면으로 통지받을 권리가 있습니다.
9. 귀하는 과세정보에 대한 비밀을 보호받을 권리가 있으며, 귀하의 권리행사에 필요한 정보를 세관공무원으로부터 신속하게 제공받을 권리가 있습니다.
10. 귀하는 위법·부당한 처분 등으로 권익을 침해당할 우려가 있거나 침해당한 경우에는 과세전적부심사 또는 불복을 제기하여 공정하고 신속하게 구제받을 권리가 있으며, 납세자보호담당관과 납세자보호위원회를 통하여 정당한 권익을 보호받을 수 있습니다.

관세조사 모니터링 대상자 명단													
조사관실									납세자보호담당관				
일련 번호	조사반장		상 호	직 위	성 명	연 락 처 (휴대전화)	조 사 유 형	조 사 기 간	모니터링 유 형	통화일	체 크	체 크	불만 및 건의사항
	직 급	성 명									리 스트 회 수 여 부	리 스트 회 수 일	

실시간 고객평가 체크리스트		조사공무원(조사팀장) 성명 :	
		조사개시일 : 년 월 일	
구분	관세조사절차 적법 준수 여부 및 청렴성 유지에 대한 체크리스트	답변	
		예	아니오
1	관세조사 사전 통지는 조사 개시 20일전까지 받았습니까?		
2	조사대상자로 선정된 사유에 대해 설명을 들었습니까?		
3	조사공무원이 납세자권리보호제도에 대해 설명을 하였습니까?		
4	조사연기·조사장소 변경·조사유예 신청에 대해 안내를 받았습니까?		
5	대리인으로부터 조력을 받을 수 있도록 안내를 받았습니까?		
6	조사와 관련한 해명자료를 최소한으로 요구받았습니까?		
7	조사공무원은 조사진행 절차와 진행과정에서의 구체적 상황에 대하여 설명을 하였습니까?		
8	장부서류 또는 그 밖의 물건 등을 일시 보관하는 경우 귀하의 동의를 구하였습니까?		
9	조사적출사항에 대한 해명기회가 귀하에게 제공되었습니까?		
10	당초 통지된 조사범위(분야, 조사대상 기간) 내에서 조사가 이루어졌습니까? (조사범위 확대 시 : 그 사유와 범위에 대해 통지를 받았습니까?)		
11	조사공무원이 친절하였습니까?		

고객평가 체크리스트

조사공무원(조사팀장) 성명 :

조사개시일 : 년 월 일

* 익명처리를 원하시는 경우 조사공무원 성명과 조사개시일은 기재를 생략할 수 있습니다.

◇ 아래의 설문 항목에 대하여 동의하시는 정도를 점수로 기재하여 주시기 바랍니다.

전혀 그렇지 않다	대체로 그렇지 않다	보통이다	대체로 그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- | | | |
|------|--|------|
| 1-1 | 귀하는 조사공무원으로부터 조사대상자로 선정된 사유에 대하여 자세한 설명을 들었다. | (점) |
| 1-2 | 조사기간은 당초 통지된 조사기간 내에 종료되었습니까? | (점) |
| 1-3 | 조사공무원은 사전통지된 조사범위, 조사기간과 적법한 조사절차를 준수하였다. | (점) |
| 1-4 | 조사공무원은 조사진행 절차와 진행과정에서의 구체적 상황에 대하여 충분한 설명을 하였다. | (점) |
| 1-5 | 조사공무원은 조사적출사항에 대한 자세한 설명과 적절한 해명기회를 제공하였다. | (점) |
| 1-6 | 조사종료 후 과세내용(과세항목, 과세근거)에 대하여 자세한 설명을 들었다. | (점) |
| 1-7 | 조사공무원은 쟁점 사항에 대하여 충분히 설명하고 업무를 적극적으로 처리하였다. | (점) |
| 1-8 | 조사공무원의 자료요구가 무리함이 없었고 해명에 필요한 최소한에 국한하였다. | (점) |
| 1-9 | 서류, 증명서류 등을 일시 보관하는 경우 귀하의 동의를 구하였습니까? | (점) |
| 1-10 | 조사종료 후 후속절차와 불복청구방법 등에 대하여 자세한 설명을 들었다. | (점) |
| 1-11 | 조사공무원은 친절하였습니까? | (점) |

- 2 조사공무원으로부터 조사 과정에서 금품이나 향응 제공 및 조사 종료 후 사적인 만남을 요구받은 (점)
적이 없다.

- 3 조사와 관련하여 우선적으로 개선이 필요하다고 생각하는 사항 3가지를 선택하여 주시기 바랍니다.

- ① 현실을 고려하지 않는 무리한 조사 진행
② 조사내용에 대한 불충분한 설명
③ 조사과정에서의 업무처리 지연
④ 조사결과 통보의 지연
⑤ 조사공무원의 불친절
⑥ 조사공무원의 전문성 부족
⑦ 조사업무를 상담할 직원의 부족
⑧ 조사 중 직원 교체시 인계인수의 미흡
⑨ 조사대상자의 개인정보관리 부실
⑩ 기타()
⑪ 해당 없음

제도개선 과제보고서	
관서	
제목	
관련법령 및 제도	
제도개선 과제출처	☐ 민원(유형 : 접수번호 :)
	☐ 수집
	☐ 위원회 건의
민원 발생원인	
개선방안	